

Poštová adresa odberateľa:

Spojená škola internátna Snina
Palárikova 1602/1
069 01 Snina
Slovenská republika

Zmluva o združenej dodávke elektriny

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa príslušných ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) (ďalej len „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

	Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Sídlo:	Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Mestský súd Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 56534/B	
Štatutárny orgán	Ing. Martin Kumpan, konateľ
Zastúpená zamestnancom na základe poverenia zamestnávateľa	Ing. Igor Kertész, vedúci obchodného oddelenia, na základe poverenia zamestnanca Martina Koleničkovej, teamleader pre retail a podporu, na základe poverenia zamestnanca
IČO	44553412
IČ DPH	SK2022762621
DIČ	2022762621
IBAN	SK3511000000002626225307
Údaj o povolení na podnikanie v elektroenergetike:	Povolenie na podnikanie v elektroenergetike vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pod č. 2009E 0352
Poštová adresa	totožná so sídlom spoločnosti

(ďalej len „**Dodávateľ**“)

a

	Spojená škola internátna Snina
Sídlo:	Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
Štatutárny orgán:	PaeDr. Jana Kandriková, riaditeľka školy
IČO	42382530
IČ DPH	SK2024171655
DIČ	2024171655
IBAN	SK7981800000007000534928

(ďalej len „**Odberateľ**“)(Dodávateľ a Odberateľ ďalej spolu aj len ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)**Len zapni**

Parafujte prosím každý list

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Účelom tejto Zmluvy je najmä:

- (i) zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektriny pre Odberateľa za úhradu, a to pre OM, pričom rozsah OM je možné na základe súhlasu oboch Zmluvných strán rozšíriť alebo zúžiť vzájomnou písomnou dohodou spolu s novou Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2, ktorá sa stane súčasťou Zmluvy a nahradí pôvodnú Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 dňom jej podpisu Zmluvnými stranami, ak nebude Zmluvnými stranami dohodnuté inak.
- (ii) odplatné poskytovanie služieb Dodávateľa spočívajúce v prevzatí zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok (OKTE) a obchodnej činnosti Dodávateľa, a
- (iii) zabezpečenie služieb Distribúcie elektriny a ostatných služieb spojených s dodávkou elektriny prostredníctvom PDS do OM, ku ktorej je/sú pripojené OM Odberateľa,

a to podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

1.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú všeobecné obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov kategórie retail (neregulovaný segment), ktoré vymedzujú práva a povinnosti Zmluvných strán vznikajúce pri dodávke elektriny z distribučnej sústavy príslušného PDS, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve (ďalej len „VOP“); VOP platné ku dňu uzavretia tejto Zmluvy tvoria Prílohu č. 5 tejto Zmluvy. Odberateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa s obsahom VOP oboznámil, porozumel im a zaväzuje sa ich dodržiavať. Dodávateľ zverejňuje aktuálne VOP a každú ich zmenu na svojom webovom sídle www.energetickesluzby.sk. O každej zmene VOP Dodávateľ písomne informuje Odberateľa najneskôr tridsať (30) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny, a to zaslaním písomného oznámenia o zmene VOP na e-mailovú adresu Odberateľa.

1.3 Ak sa v tejto Zmluve odkazuje na práva, povinnosti, podmienky alebo záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, potom, ak z kontextu nevyplýva inak, zahŕňa tento odkaz aj práva, povinnosti, podmienky a záväzky vyplývajúce z VOP.

1.4 Odchylné dojednania v tejto Zmluve majú prednosť pred VOP.

1.5 Ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v tejto Zmluve význam uvedený vo VOP.

2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa počas doby trvania dodávky elektriny podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a VOP:

- (i) dodávať do OM elektrinu v dohodnutom množstve a časovom priebehu výkonu a v kvalite podľa Technických podmienok a v súlade so Štandardami kvality, pokiaľ tomu nebudú brániť okolnosti na strane PDS alebo okolnosti na strane Odberateľa,
- (ii) zabezpečiť pre dodávku elektriny Distribúciu do OM a všetky Distribučné služby súvisiace s dodávkou elektriny, a
- (iii) prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku na OM voči zúčtovateľovi odchýlok (OKTE), a záväzok Odberateľa od Dodávateľa elektrinu v dohodnutom množstve podľa podmienok tejto Zmluvy odobrať a riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi za dodávku elektriny, Distribučné služby a ostatné služby podľa tejto Zmluvy dohodnuté ceny a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou.

2.2 Doba trvania dodávky elektriny začína dohodnutým Dňom začatia dodávky elektriny, ktorým je: **01.01.2026, 00:00 hod.** Deň začatia dodávky elektriny je zároveň dňom začatia Distribúcie elektriny do OM.

2.3 Odberateľ sa zaväzuje dodanú elektrinu odobrať a uhradiť Dodávateľovi za plnenie uvedené v bode 2.1 tohto článku dohodnutú cenu vo výške a spôsobom podľa tejto Zmluvy a v súlade s predpismi na základe uplatnenia regulovaného prístupu k distribučnej sústave.

3 ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK ELEKTRINY, PODMIENKY PREVZATIA ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU, VYHODNOTENIE ODBERU

3.1 Ročný diagram odberu

Špecifikácia dodávok elektriny, ktorú sa Dodávateľ zaväzuje na základe tejto Zmluvy v príslušnom kalendárnom roku trvania Zmluvy Odberateľovi dodať a Odberateľ sa zaväzuje odobrať je uvedená v Ročnom diagrame odberu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy.

3.2 Spresnenie po dobu trvania dodávky elektriny

3.2.1 Odberateľ je počas doby trvania dodávky elektriny povinný s primeranou presnosťou a odbornou starostlivosťou spresňovať hodnoty dohodnutého množstva odberu elektriny podľa Ročného diagramu odberu nasledovne:

3.2.1.1 mesačným upresnením plánovaného množstva odberu na príslušný kalendárny mesiac najneskôr desiaty (10.) deň mesiaca predchádzajúceho mesiacu dodávky elektriny (M-1), a to elektronicky (e-mailom) v dohodnutom formáte (xls, csv) alebo iným spôsobom vopred oznámeným Dodávateľom Odberateľovi.

3.2.2 Upresnením hodnôt dohodnutého množstva odberu podľa bodu 3.2.1 Dodávateľa nie sú dotknuté Notifikačné povinnosti podľa bodu 4.3 a 4.4 VOP. Účelom spresňovania je najmä predchádzanie vzniku škody, resp. minimalizácia škôd.

3.2.3 Porušenie povinnosti spresniť hodnoty dohodnutého množstva podľa bodu 3.2.1 sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy spojené s právom Dodávateľa od Zmluvy odstúpiť. V prípade, ak Odberateľ nesplní alebo poruší povinnosť spresnenia na výzvu stanoveným spôsobom a v stanovených lehotách v ktoromkoľvek období trvania Zmluvy, Dodávateľ je oprávnený požadovať od Odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: jedno sto eur) denne za každý, aj začatý deň porušenia predmetnej povinnosti.

3.2.4 Ak zároveň Dodávateľ postupom podľa bodu 4.2 VOP vyzve Odberateľa na spresnenie hodnôt dohodnutého množstva a príp. aj časového priebehu výkonu podľa Ročného diagramu odberu, Odberateľ je počas doby trvania dodávky elektriny povinný s primeranou presnosťou a odbornou starostlivosťou spresňovať hodnoty dohodnutého množstva a príp. aj časového priebehu výkonu odberu elektriny podľa Ročného diagramu odberu spôsobom a počas doby uvedených Dodávateľom vo výzve.

3.2.5 Ďalšie podmienky spresňovania sú uvedené v bode 4.2 VOP. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, podmienky spresňovania uvedené v bode 4.2 VOP, najmä podmienky uvedené v bodoch 4.2.3, 4.2.6, 4.2.8, 4.3, 4.4. a 4.5 VOP, a s tým súvisiace povinnosti Odberateľa a práva Dodávateľa sa vzťahujú aj na upresňovanie podľa bodu 3.2.1 tejto Zmluvy.

3.3 Vyhodnotenie dodržania celkového dohodnutého množstva elektriny

3.3.1 V prípade, ak Odberateľ odoberie v ktoromkoľvek kalendárnom roku dodávky v porovnaní s dohodnutým množstvom podľa Ročného diagramu odberu:

- (i) menej ako **90 %** z celkového dohodnutého množstva elektriny podľa Ročného diagramu odberu, Dodávateľ je, za predpokladu, že hodnota $X < \text{Cena}$, oprávnený uplatňovať voči Odberateľovi poplatok za neodobraté množstvo elektriny (P_n) vo výške, ktorá sa určí nasledovne:

$$P_n = (RZM - ODM) * (\text{Cena} - X)$$

kde:

- P_n znamená poplatok za neodobraté množstvo elektriny v EUR
 RZM znamená celkové ročné množstvo elektriny podľa Ročného diagramu odberu v MWh, ktoré sa Odberateľ zaviazal odobrať
 ODM znamená Odberateľom skutočne odobraté množstvo elektriny v MWh
 X znamená hodnotu zodpovedajúcu aritmetickému priemeru cien elektriny na krátkodobom trhu za obdobie vyhodnocovaného kalendárneho roka v EUR/MWh; ceny elektriny na krátkodobom trhu s elektrinou sú ku dňu uzavretia tejto Zmluvy zverejňované na www.okte.sk v sekcii krátkodobý trh;
 Cena zmluvná cena v EUR/MWh platná v príslušnom kalendárnom roku dodávky, za ktorý sa uskutočňuje vyhodnotenie podľa tohto bodu 3.3 Zmluvy;

- (ii) viac ako **110 %** z celkového dohodnutého množstva elektriny podľa Ročného diagramu odberu, Dodávateľ je, za predpokladu, že hodnota $X > \text{Cena}$, oprávnený uplatňovať voči Odberateľovi doplatok k cene za dodávku elektriny za navyše odobraté množstvo elektriny (D_{no}) vo výške, ktorá sa určí nasledovne:

$$D_{no} = (ODM - RZM) * (X - \text{Cena})$$

kde:

- D_{no} znamená doplatok za navyše odobraté množstvo elektriny v EUR
 RZM znamená celkové ročné množstvo elektriny podľa Ročného diagramu odberu v MWh, ktoré sa Odberateľ zaviazal odobrať
 ODM znamená Odberateľom skutočne odobraté množstvo elektriny v MWh,
 X znamená hodnotu zodpovedajúcu aritmetickému priemeru cien elektriny na krátkodobom trhu za obdobie vyhodnocovaného kalendárneho roka v EUR/MWh; ceny elektriny na krátkodobom trhu s elektrinou sú ku dňu uzavretia tejto Zmluvy zverejňované na www.okte.sk v sekcii krátkodobý trh;
 Cena zmluvná cena v EUR/MWh platná v príslušnom kalendárnom roku dodávky, za ktorý sa uskutočňuje vyhodnotenie podľa tohto bodu 3.3 Zmluvy;

Uplatnením poplatku a doplatku podľa bodu 3.3.1 tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok Dodávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti Odberateľa odobrať elektrinu v súlade s Ročným diagramom odberu.

- 3.3.2 Dodávateľ uplatní poplatok P_n a doplatok D_n podľa bodu 3.3.1 vo faktúre za združenú dodávku elektriny za posledný kalendárny mesiac vyhodnocovaného kalendárneho roka alebo osobitnou faktúrou vystavenou v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov so splatnosťou štrnásť (14) dní odo dňa vystavenia faktúry.

4 ZABEZPEČENIE DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB

- 4.1 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Distribúciu elektriny a súvisiace služby do OM podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a VOP.

4.2 Prerušenie a obmedzenie dodávky a Distribúcie elektriny

- 4.2.1 Odberateľ berie na vedomie, že dodávka a Distribúcia elektriny môžu byť obmedzené alebo prerušené v prípadoch uvedených v článku 5 VOP. Podmienky prerušenia a obmedzenia dodávky elektriny a Distribúcie elektriny, ako aj ďalšie podmienky zabezpečenia distribučných služieb sú uvedené v článku 5 VOP.

- 4.3 Prevádzkový poriadok PDS, Cenové rozhodnutia ÚRSO o cene za distribúciu elektriny, cenník služieb distribúcie PDS sú uverejnené a uverejňované na webovom sídle príslušného PDS a ÚRSO. Odberateľ vyhlasuje, že sa pred Dňom začatia dodávky oboznámil so znením (i) Prevádzkového poriadku PDS, (ii) cenových rozhodnutí ÚRSO upravujúcich cenu za Distribúciu elektriny a distribučné prírážky, (iii) cenníka služieb distribúcie elektriny príslušného PDS a (iv) Cenníka služieb Dodávateľa. Odberateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že sa vždy oboznámi s akýmikoľvek zmenami dokumentov podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy v priebehu trvania Zmluvy a berie na vedomie, že tieto budú zverejnené na webovom sídle ÚRSO a webovom sídle príslušného PDS a Cenník služieb Dodávateľa na webovom sídle Dodávateľa.

5 MERANIE MNOŽSTVA ODOBRATEJ ELEKTRINY

- 5.1 Podmienky merania dodávky elektriny a súvisiace práva a povinnosti Zmluvných strán sa riadia ustanoveniami článku 6 a 7 VOP.
- 5.2 Odberateľ sa zaväzuje postupovať tak, aby bola po celú dobu trvania dodávky elektriny umožnená dodávka elektriny v súlade s dohodnutými podmienkami podľa tejto Zmluvy.

6 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za Združenú dodávku elektriny podľa tejto Zmluvy pozostáva z:

- (i) ceny za dodávku elektriny (komodity, prevzatie zodpovednosti za odchýlku, obchodnú činnosť dodávateľa, sadzby za dodávku elektriny z OZE, ktorá bude pripočítaná k jednotkovej cene každej 1 MWh elektriny dodanej z OZE),
(ii) ceny za distribúciu a ostatných regulovaných poplatkov podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO,
(iii) prípadne iných poplatkov a plnení vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov iných účastníkov trhu s elektrinou, ktoré sú pre Zmluvné strany záväzné, vzťahujúcich sa na Združenú dodávku elektriny a tejto Zmluvy.

6.2 Cena za dodávku elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku

- 6.2.1 Cena za dodávku elektriny, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, je pre všetky OM dohodnutá Zmluvnými stranami ako cena dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a určí sa postupom a spôsobom uvedeným v Prílohe č. 6 Zmluvy. Cena za dodávku elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku (resp. spôsob ich určenia) platí vždy najviac na obdobie do uplynutia príslušného kalendárneho roka. Cena za dodávku elektriny na Predĺžené obdobie trvania Zmluvy sa určí postupom podľa bodu 8.1.2 VOP a Prílohy č. 6 Zmluvy. Tým nie je dotknutý bod 6.2.4 Zmluvy.

- 6.2.2 Súčasťou ceny za dodávku elektriny je:

- (i) dodávka elektriny (komodity),
(ii) prevzatie zodpovednosti za odchýlku,
(iii) obchodná činnosť Dodávateľa.

6.2.3 Dohodnutá cena za dodávku elektriny (vrátane poplatkov, zmluvných pokút či iných sankcií alebo platieb akejkoľvek povahy podľa Zmluvy a príslušných právnych predpisov alebo relevantných podmienok) je bez spotrebných daní a DPH, iných daní a poplatkov akéhokoľvek charakteru; platba za dodávku elektriny bude zaťažená inými daňami, poplatkami alebo inými podobnými peňažnými platbami v zmysle príslušných právnych predpisov platných v čase dodania.

6.2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ má právo na jednostrannú úpravu a zmenu ceny za dodávku elektriny v prípade, ak po uzavretí Zmluvy dôjde k zmene všeobecne záväzných predpisov alebo predpisov iných účastníkov trhu vydaných na ich základe, ktoré spôsobia zvýšenie nákladov na zabezpečenie dodávky elektriny podľa tejto Zmluvy, v porovnaní s pôvodnými nákladmi, na základe ktorých bola kalkulovaná a dohodnutá cena za dodávku elektriny. Za takúto zmenu sa považuje aj zmena výšky alebo spôsobu určenia platby za odchýlku, vyplývajúca zo zmeny prevádzkového poriadku OKTE alebo iného predpisu OKTE, alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo cenového rozhodnutia ÚRSO, z ktorého táto zmena vyplýva.

6.3 Cena za Distribúciu elektriny a súvisiace služby a ostatné poplatky a iné poplatky

6.3.1 Cena za Distribúciu elektriny a súvisiace služby a ostatné poplatky a iné poplatky sú upravené v článku 8 VOP.

6.4 Platobné podmienky a fakturácia

6.4.1 OM s mesačným odpočtovým cyklom

Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať mesačné zálohy na základe Dodávateľom vystaveného zálohového kalendára pre príslušný mesiac, ktorý vychádza z predpokladaného množstva za dodávku a Distribúciu elektriny v kalendárnom mesiaci nasledovne:

Kalendárny deň v mesiaci – splatnosť zálohy	Dohodnutá výška zálohy
10.	100 %

6.4.2 OM s iným ako mesačným odpočtovým cyklom

Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať mesačné paušálne platby na základe Dodávateľom vystaveného harmonogramu paušálnych platieb v kalendárnom mesiaci nasledovne:

Kalendárny deň v mesiaci – splatnosť paušálnej platby	Dohodnutá výška paušálnej platby
---	----------------------------------

6.4.3 Vyúčtovacie faktúry

Splatnosť vyúčtovacích faktúr od vystavenia	14 dní
---	--------

6.4.4 Ostatné platobné a fakturačné podmienky, a s tým súvisiace vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán sú upravené v článku 8 VOP.

7 KOMUNIKÁCIA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na určení oprávnených osôb pre jednotlivé oblasti komunikácie pri plnení tejto Zmluvy v Prílohe č. 3; Odberateľ berie na vedomie, že Dodávateľ vystupuje vo vzťahu k získavaniu a spracúvaniu osobných údajov týchto oprávnených osôb pre jednotlivé oblasti komunikácie ako príjemca ich osobných údajov; podmienky spracúvania osobných údajov Dodávateľom sú zverejnené na webovom sídle Dodávateľa www.energetickesluzby.sk; (ďalej len „Podmienky spracúvania osobných údajov“); poskytnutím informácií o Podmienkach spracúvania osobných údajov Dodávateľom nie sú dotknuté povinnosti Odberateľa ako zamestnávateľa oprávnených osôb pre jednotlivé oblasti komunikácie v zmysle GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov (najmä informačná povinnosť Odberateľa podľa článku 13 GDPR, resp. § 19 a § 78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov). Odberateľ je povinný informovať oprávnené osoby pre jednotlivé oblasti komunikácie uvedené v Prílohe č. 3 Zmluvy o mieste, kde sú tieto Podmienky spracúvania osobných údajov Dodávateľa zverejnené najneskôr ku dňu uzavretia Zmluvy a na požiadanie Dodávateľa túto skutočnosť preukázať.

7.2 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, doručovanie a podmienky komunikácie medzi Zmluvnými stranami sa riadia článkom 10 VOP.

8 PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM, NÁHRADA ŠKODY

8.1 Odberateľ s Dodávateľom sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých sú si vedomí, že by mohli viesť ku škodám a usilovať sa hroziace škody odvrátiť.

8.2 Ďalšie práva a povinnosti a postup Zmluvných strán v súvislosti s predchádzaním vzniku škôd a náhradou škody sú upravené v článku 12 VOP.

9 RIEŠENIE SPOROV, REŽIM SPOTREBNEJ DANE A ZELENÁ ELEKTRINA

9.1 Riešenie sporov

9.1.1 Všetky spory vzniknuté medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou súvislosti so Zmluvou budú riešené v súlade s článkom 13 VOP.

9.2 Režim spotrebnej dane a zelená elektrina

9.1.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti s režimom spotrebnej dane a postavením Odberateľa v súvislosti s odberom elektriny a podmienky dodávky elektriny z OZE sú upravené v článku 13 VOP.

9.3 Odberateľ vyhlasuje, že špeciálny režim spotrebnej dane v zmysle bodu 13.2.1 VOP sa na neho:

☐ vzťahuje ☒ nevzťahuje

9.4 Odberateľ vyhlasuje, že záujem o dodávku elektriny z OZE:

☐ ma ☒ nema

10 TRVANIE ZMLUVY

10.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do dňa **31.12.2026, 24:00 h**. Trvanie Zmluvy sa za podmienok a postupom uvedenými v článku 14 VOP automaticky predlžuje o ďalších dvanásť (12) mesiacov, a to aj opakovane.

10.2 Pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy možno Zmluvu ukončiť:

- (i) písomnou dohodou Zmluvných strán, alebo
- (ii) odstúpením od Zmluvy podľa článku 14 VOP
- (iii) výpoveďou Dodávateľa podľa bodu 10.3.

10.3 V prípade, ak po uzavretí Zmluvy dôjde v dôsledku zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo prijatia novej právnej úpravy alebo na základe rozhodnutia, opatrenia alebo iného aktu orgánu verejnej moci, vrátane príslušných orgánov Európskej únie k určeniu maximálnej výšky ceny za dodávku elektriny, za ktorú je Dodávateľ oprávnený

- Odberateľovi dodávať elektrinu na základe Zmluvy, alebo obdobnému opatreniu, v dôsledku ktorého bude cena za dodávku elektriny v EUR/MWh, za ktorú má Dodávateľ dodávať elektrinu Odberateľovi v porovnaní s Cenou A dohodnutou pre obdobie dodávky nižšia alebo v prípade, ak v dôsledku zmeny všeobecne záväzného právneho predpisu alebo prijatia novej úpravy alebo na základe prijatého rozhodnutia, opatrenia alebo iného aktu orgánu verejnej moci, vrátane príslušných orgánov Európskej únie dôjde na strane Dodávateľa k zvýšeniu nákladov na zabezpečenie dodávky elektriny Odberateľovi do takej miery, že v porovnaní s podmienkami dohodnutými v Zmluve bude na strane Dodávateľa v súvislosti s plnením Zmluvy hroziť strata (pričom pre účely tohto bodu sa má za to, že Dodávateľovi hrozí strata aj v prípade, ak finančná kompenzácia poskytovaná v tejto súvislosti zo strany orgánu verejnej moci Dodávateľovi nebude pokrývať v plnej výške nároky Dodávateľa na úhradu ceny za dodávku elektriny a súvisiacich služieb podľa Zmluvy, na ktoré by bol inak oprávnený, alebo, ak by splatnosť finančnej kompenzácie preyšovala tridsať (30) dní odo dňa skončenia príslušného zúčtovacieho obdobia, ktorého sa týka), Dodávateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať, a to aj v prípade, ak bola uzavretá na dobu určitú, a to s jednomesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Odberateľovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca.
- 10.4 V prípade predčasného zániku Zmluvy z dôvodu na strane Odberateľa je Dodávateľ oprávnený uplatniť voči Odberateľovi poplatok za každú jednu (1) neodobratú MWh elektriny z celkového dohodnutého množstva elektriny (vo vzťahu ku všetkým OM) pre príslušný kalendárny rok dodávky, v ktorom došlo k zániku Zmluvy podľa príslušného Ročného diagramu odberu/ príslušných Ročných diagramov odberu vo výške 20 EUR. Ustanovenie tohto bodu predstavuje osobitnú dohodu Zmluvných strán v súvislosti s predčasným skončením Zmluvy z dôvodov na strane Odberateľa, ktoré zostáva platné a účinné aj po zániku Zmluvy a zánik Zmluvy naň nemá vplyv.
- 10.5 V ostatnom sa vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti so zánikom Zmluvy riadia článkom 14 VOP.

11 OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Všetky platby (poplatky, doplatky, zmluvné pokuty a obdobné plnenia peňažného charakteru) uvedené v tejto Zmluve alebo vo VOP sú bez DPH. V prípade, ak tieto peňažné plnenia podliehajú podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov DPH, k sumám týchto plnení uvedených, resp. určených podľa tejto Zmluvy a VOP sa uplatní DPH v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak sa Zmluva uzaviera bez súčasnej fyzickej prítomnosti Dodávateľa a Odberateľa, a Odberateľ nedoručí Dodávateľovi Odberateľom podpísaný rovnopis Zmluvy alebo v prípade, ak Odberateľ obdrží od Dodávateľa nepodpísané rovnopisy Zmluvy, tak všetky Odberateľom podpísané rovnopisy Zmluvy najneskôr do dvadsiatich (20) dní odo dňa obdržania návrhu Zmluvy od Dodávateľa, alebo do dvadsiatich (20) dní pred Dňom začatia dodávky elektriny, podľa toho, čo nastane skôr, Dodávateľovi nevzniká povinnosť ku Dňu začatia dodávky elektriny zabezpečiť pre Odberateľa Združenú dodávku elektriny.
- 11.3 Zmluva obsahuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a žiadne vyhlásenia, sľuby, akceptované cenové ponuky alebo dohody, ktoré sa uzatvorili pred uzavretím tejto Zmluvy, nemenia dohody a záväzky, ktoré sú v nej zakotvené.
- 11.4 Táto Zmluva v celom rozsahu nahrádza všetky a akékoľvek zmluvy a dohody, vzťahujúce sa na predmet tejto Zmluvy, uzavreté pred jej podpisom.
- 11.5 Táto Zmluva je vyhotovená v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou a VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a tých právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú ich povahe a účelu najbližšie.
- 11.6 V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neplatné, nedostatočne určité alebo nevykonateľné, táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich častí Zmluvy a Zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom k Zmluve takú neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo nevykonateľnosť takým spôsobom, aby bol zmysel tejto Zmluvy naplnený.
- 11.7 Ak nie je v tejto Zmluve alebo vo VOP uvedené inak, zmeny tejto Zmluvy sú možné len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
- 11.8 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých obe Zmluvné strany obdržia jedno (1) vyhotovenie Zmluvy.
- 11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Špecifikácia OM
Príloha č. 2 – Záväzné hodnoty odberu elektrickej práce (Ročný diagram odberu)
Príloha č. 3 – Kontaktné osoby Zmluvných strán
Príloha č. 4 – Vzor Plnomocenstva pre realizáciu zmeny dodávateľa elektriny
Príloha č. 5 – VOP platné ku dňu uzavretia Zmluvy
Príloha č. 6 – Cena za dodávku elektriny.
- 11.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni alebo nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú.

Za Dodávateľa: Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.	Za Odberateľa: Spojená škola internátna Snina
Bratislava - mestská časť Ružinov dňa	Snina dňa

Ing. Igor Kertész, vedúci obchodného oddelenia,
na základe poverenia zamestnanca

PaeDr. Jana Kandriková
riaditeľka školy

Martina Koleníčková, teamleader pre retail a podporu,
na základe poverenia zamestnanca

Príloha č.1
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Špecifikácia OM

Identifikácia technických a netechnických zmluvných parametrov jednotlivých OM Odberateľa:

(vypĺňa sa pre každé OM zvlášť)

EIC kód odberného miesta	ČAZ ⁵⁾	EIC sústavy (MDS) ¹⁾	Napätová úroveň (VN, NN) ²⁾	Typ merania	Periodicita odpočtu	Rezervovaná kapacita (typ)	Rezervovaná kapacita (kW)	Veľkosť inštalovaného ističa (A) ³⁾	Veľkosť inštalovaného ističa (počet fáz) ³⁾	Priradený cenník distribúcie	Tarifikačná 2)3)	Pripojenie zdroja na výrobu elektriny do OM (typ OM)	Adresa miesta spotreby – ulica (OM) ⁴⁾	Adresa miesta spotreby – číslo (OM) ⁴⁾	Adresa miesta spotreby – PSČ Obec (OM) ⁴⁾	Adresa miesta spotreby – Obec (OM) ⁴⁾	Poznámka
24ZVS0000017852U			NN	A	mesiac			160	3	X3-C2	3T	Spotreba	Palárikova	1602/1	069 01	Snina	

¹⁾ Uvádza sa v prípade, že OM je z pohľadu nadradeného PDS hraničným odberným miestom (EIC kód začínajúci 24Y...)

²⁾ Uvádza sa ak dodávateľ realizuje prihlásenie OM (údaje zo Zmluvy o pripojení)

³⁾ Uvádza sa ak dodávateľ realizuje prihlásenie OM s inštalovaným ističom

⁴⁾ Informatívny údaj, v prípade neuvedenia adresy, alebo rozporu s údajmi PDS bude pri spracovaní použitý a záväzný údaj PDS

⁵⁾ Údaj zo zmluvy o pripojení alebo evidovaný predchádzajúcim dodávateľom

⁶⁾ V prípade ak do OM nie je pripojené zariadenie na výrobu alebo uskladňovanie elektriny, uvedie sa N/A

Príloha č. 2
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Ročný diagram odberu

1.1 Na základe dojednanej a obojstranne potvrdennej Zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto záväzné hodnoty odberu elektrickej práce (Ročný diagram odberu), sa Odberateľ zaväzuje počas trvania zmluvy odobrať množstvo elektriny uvedené v bode 1.2 a 1.3 tejto prílohy.

1.2 Celkové dohodnuté množstvo elektriny, ktoré sa Odberateľ zaväzuje odobrať na OM s nepribehovým meraním je:

v kalendárnom roku	SUMÁR (MWh)
2026	0

1.3 Celkové dohodnuté množstvo elektriny, ktoré sa Odberateľ zaväzuje odobrať na OM s priebehovým meraním je:

v kalendárnom roku	SUMÁR (MWh)
2026	35

Ročný diagram odberu pre OM s mesačným odpočtovým cyklom (súhrnne):

EIC	SUMÁR	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December
24ZVS0000017852U													

Príloha č. 3
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Kontaktné osoby Zmluvných strán
1.1 Zamestnanci Dodávateľa

Funkcia	Meno a priezvisko	Telefón	E-mail	1.1.1 Vedenie zmluvných rokovaní	1.1.2 Obsluha Zmluvy v oblasti upresňovania odberu (množstvá, upresňovania, Návrhy novej ceny, oznámenia o cene) zmeny technických a netechnických parametrov OM	1.1.3 Vyúčtovanie, fakturácia, reklamácie fakturácií
Výkonný riaditeľ / Konateľ	Ing. Martin Kumpan			ÁNO	NIE	NIE
Vedúci obchodného oddelenia	Ing. Igor Kertész			ÁNO	NIE	NIE
Obchodník	Martina Koleničková	+421 910 839 819	martina.kolenickova@seas.sk	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Manažér nákupu	Ing. Igor Ondrejovič		igor.ondrejovic@seas.sk	NIE	ÁNO	NIE
Zasielanie upresnení a vyhodnotenie odberu			diagramy.sees@seas.sk	NIE	ÁNO	NIE
Úprava rezervovanej kapacity			zmenaRK-ee.sees@seas.sk	NIE	ÁNO	NIE
Zmena technických a obchodných parametrov odberných miest			procesy-ee.sees@seas.sk	NIE	ÁNO	NIE
Zasielanie požiadaviek na nákup FW, Objednávky, potvrdenie Objednávok			trading.sees@seas.sk	NIE	ÁNO	NIE
Referent fakturácie			faktury.sees@seas.sk	NIE	NIE	ÁNO
Reklamácie			reklamacie.sees@seas.sk	NIE	NIE	ÁNO
Referent podpory predaja			firma@seas.sk	NIE	ÁNO	NIE

1.2 Zamestnanci Odberateľa:

Funkcia	Meno a priezvisko	Web Portál (e-mail nutný)	E-mail	Telefón (mobil)	1.2.1 Vedenie zmluvných rokovaní v plnom rozsahu, zasielanie VOP	1.2.2 Zasielanie oznámení, žiadostí, výziev podľa podmienok Zmluvy, diagramy dodávok pre OM, zasielanie Návrhu novej ceny vyhodnotenie a zmeny diagramov, upresnenia, reklamácia technických podmienok dodávky a správnosti meraných údajov, oznámenia o cene	1.2.3 Vyúčtovanie, fakturácia, reklamácie fakturácií (počet osôb viď cenník služieb dodávateľa)	1.2.4 Zasielanie požiadaviek na nákup FW, Objednávky, potvrdenie Objednávok
Hospodárka	Oľga Halaburková		ssisninahospodarka@gmail.com	+421 908 639 617	ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *
					ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *
					ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *
					ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *
					ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *
					ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *
					ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *
					ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *
					ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *	ÁNO *

*Odberateľ nehodiace sa prečiarkne

Príloha č. 4
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Vzor plnomocenstva pre realizáciu zmeny dodávateľa elektriny

Splnomocnenie na úkony spojené s procesom zabezpečenia dodávky elektriny / plynu
SPLNOMOCNITEĽ (odberateľ):

Obchodné meno/ meno a priezvisko:	
v zastúpení (meno, priezvisko, funkcia):	
IČO/ dátum narodenia:	
Sídlo/ trvalý pobyt – ulica, súpisné/popisné č.:	
Sídlo/ trvalý pobyt – obec, PSČ:	
zápis v, oddiel / číslo, živ.reg., vložka č.:	

SPLNOMOCENENEC (dodávateľ):

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.; Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika; IČO: 44553412; zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Mestský súd Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 56534/B

Splnomocniteľ ☐ má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny / plynu so spoločnosťou:

Obchodné meno:	
Sídlo:	
IČO:	
(ďalej len „doterajší dodávateľ“)	
☐ na dobu neurčitú	☐ na dobu určitú; do: _____
dĺžka výpovednej lehoty: _____	
(ďalej len „Zmluva“)	

Dolu podpísaný splnomocniteľ týmto splnomocňuje splnomocnenca na zastupovanie splnomocniteľa v plnom rozsahu vo všetkých veciach týkajúcich sa procesu dodávky elektriny / plynu do odberného miesta splnomocniteľa špecifikovaného nižšie splnomocnencom ako novým dodávateľom elektriny / plynu a na vykonanie všetkých potrebných právnych úkonov s tým súvisiacich, a to najmä, nie však výlučne na:

- všetky právne úkony potrebné na ukončenie Zmluvy, pre nižšie špecifikované odberné miesto splnomocniteľa z akéhokoľvek zákonného alebo zmluvného dôvodu, v prípade ak má splnomocniteľ Zmluvu uzavretú;
- na všetky právne úkony voči príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy/ siete a to najmä na podanie žiadosti o registráciu odberného miesta splnomocniteľa a vykonanie zmeny priradenia odberného miesta splnomocniteľa do bilančnej splnomocnenca ako nového dodávateľa a/ alebo poskytnutie technických aj netechnických informácií súvisiacich s odberným miestom,
- na podanie akejkoľvek ústnej alebo písomnej žiadosti a/ alebo oznámenia doterajšiemu dodávateľovi splnomocniteľa o sprístupnenie akýchkoľvek a všetkých údajov a potrebnej dokumentácie týkajúcej sa splnomocniteľovej Zmluvy vrátane podania žiadosti o vystavenie duplikátu faktúry alebo žiadosti o vystavenie výúčtovacej faktúry;
- zabezpečení požiadavky na zrušenie odberného miesta – demontáž merania vzťahujúce sa k odbernému miestu/ k nehnuteľnosti / k odbernému elektroenergetickému zariadeniu nachádzajúcemu sa na adrese (nehodiace sa prečiarknuť):

Z právnych úkonov splnomocnenca, ktoré budú uskutočnené v rozsahu udeleného plnomocenstva, vznikajú práva a povinnosti priamo splnomocniteľovi. Splnomocnenec, ktorým bude právnická osoba, je oprávnený v rámci tohto plnomocenstva poveriť, resp. splnomocniť na vykonanie rozsahu činností obsiahnutých v plnomocenstve svojich zamestnancov alebo iné tretie osoby;

EIC / POD kód*	Adresa odberného / odovzdávacieho miesta (ulica, číslo, PSČ mesto)	Sadzba / Tarifa:**	Počet fáz a Istič (A):**	Dátum zmeny k

Splnomocnenec je oprávnený ďalej splnomocniť (poveriť) svojich zamestnancov alebo splnomocnených zástupcov na konanie v mene splnomocniteľa vo vyššie uvedenom rozsahu.

_____ dňa _____ 202____

podpis splnomocniteľa

Týmto prijímam toto plnomocenstvo.

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa _____
202____

Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Ing. Martin Kumpan - konateľ

Príloha č. 5
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Všeobecné obchodné podmienky dodávky elektriny
(VOP platné ku dňu uzavretia Zmluvy sú pripojené k Zmluve ako samostatný dokument)
Príloha č. 6
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Cena za dodávku elektriny

- 1.1 Dohodnutá Cena za dodávku elektriny je nasledovná:

1T*:		118,00 EUR/MWh
2T**:	VT (6:00-22:00)	118,00 EUR/MWh
	NT (22:00-6:00)	118,00 EUR/MWh
3T**:	VT (6:00-22:00)	118,00 EUR/MWh
	NT (22:00-6:00)	118,00 EUR/MWh
	VVT (22:00 piatok – 6:00 pondelok)	118,00 EUR/MWh

* 1T *jednotarif platný 24 hodín denne, počas celého zmluvného obdobia*

** 2T, 3T *príslušná tarifa (NT, VT, VVT) platí v časovom intervale definovanom hodinami uvedenými pre príslušnú tarifu počas celého kalendárneho roka*

(d ďalej len „Cena“)

- 1.2 Platba za dodanú elektrinu v EUR v príslušnom zúčtovacom období sa určí z ceny dodanej elektriny v EUR/MWh (Ceny), spotrebnej dane a dodaného množstva elektriny v MWh nasledovne:

$$P = (C + ZSd) * SD$$

kde:

C *znamená Cena v EUR/MWh, ktorá sa uplatňuje na dodávku elektriny v príslušnom zúčtovacom období v zmysle bodu 1.2 tejto prílohy*

SD *znamená množstvo elektriny v MWh odobraté v príslušnom zúčtovacom období*

ZSd *znamená zohľadnenie spotrebnej dane z elektriny.*

- 1.3 Odberateľ berie na vedomie, že Cena vo výške uvedenej v bode 1.1 tejto prílohy platí do
- 31.12.2026, 24:00 h**
- . Dodávateľ oznámi Odberateľovi novú výšku Ceny pre ďalšie Predĺžené obdobie trvania Zmluvy v Návrhu novej ceny alebo určí, že Cena sa pre Predĺžené obdobie trvania Zmluvy nemení, a to postupom podľa bodu 8.1.2 VOP. Takto oznámená výška novej Ceny v celom rozsahu nahrádza výšku Ceny platnú v predchádzajúcom období dodávky a platí pre celé Predĺžené obdobie trvania Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje, a to bez potreby vyhotoviť osobitný dodatok k Zmluve.

- 1.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností ustanoveniami tejto prílohy, nie je dotknuté právo Dodávateľa na zmenu Ceny z dôvodov podľa bodu 6.2.4 Zmluvy.

Príloha č. 5
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
**VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVKY ELEKTRINY PRE ODBERATEĽOV ELEKTRINY
KATEGÓRIE RETAIL (NEREGULOVANÝ SEGMENT)**
1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky dodávky elektriny spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., so sídlom Pribinova 40, 811 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44553412, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 56534/B (ďalej len „**Dodávateľ**“) (ďalej len „**VOP**“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Dodávateľom ako dodávateľom elektriny a odberateľom elektriny, ktorý nie je zraniteľným odberateľom, vznikajúce pri dodávke elektriny z distribučnej sústavy príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny (ďalej len „**Zmluva**“).
- 1.2 Tieto VOP sú vydané na základe § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“). Dodávka elektriny podľa Zmluvy a týchto VOP sa riadi najmä ustanoveniami:
- 1.2.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“),
 - 1.2.2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“),
 - 1.2.3 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o regulácii**“),
 - 1.2.4 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy (ďalej len „**Pravidlá trhu**“), a
 - 1.2.5 ustanoveniami ostatných právnych predpisov vydaných na ich základe, vrátane právnych predpisov iných účastníkov trhu s elektrinou, ktoré sú pre ostatných účastníkov na trhu s elektrinou, vrátane Dodávateľa a Odberateľa, záväzné.
- 1.3 Dodávateľ má právo jednostranne meniť VOP:
- a) v prípade zmien na trhu s elektrinou, zmien všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov vydaných na ich základe,
 - b) v prípade zmien iných podmienok týkajúcich sa plnenia zabezpečeného na základe Zmluvy za účelom splnenia účelu Zmluvy a zabezpečenia kontinuálnej dodávky elektriny Dodávateľom pre Odberateľa.
- Zmena VOP nepodlieha súhlasu Odberateľa. VOP a každú ich zmenu Dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle www.energetickesluzby.sk najmenej tridsať (30) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. O každej zmene VOP Dodávateľ písomne informuje Odberateľa najneskôr tridsať (30) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny, a to zaslaním písomného oznámenia o zmene VOP na e-mailovú adresu Odberateľa.
- 1.4 Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred VOP.

2 POJMY

- 2.1 Ak nie je medzi Zmluvnými stranami v Zmluve výslovne dohodnuté inak, na účely týchto VOP a Zmluvy majú nižšie uvedené pojmy s veľkým začiatočným písmenom nasledovný význam:
- 2.1.1 **Cenník služieb Dodávateľa** znamená cenník služieb a výkonov Dodávateľa v súvislosti so Združenou dodávkou elektriny, ktorého aktuálne znenie zverejňuje Dodávateľ na svojom webovom sídle www.energetickesluzby.sk,
 - 2.1.2 **Deň začatia dodávky elektriny** znamená dohodnutý deň začatia dodávky elektriny uvedený v Zmluve,
 - 2.1.3 **Distribúcia elektriny** znamená zabezpečenie distribúcie elektriny do OM vo vzťahu k dodávke elektriny a všetky s ňou spojené distribučné služby v rozsahu a podľa podmienok Prevádzkového poriadku PDS, Technických podmienok a príslušných rozhodnutí ÚRSO,
 - 2.1.4 **Dôverné informácie** znamenajú informácie v zmysle článku 15 týchto VOP,
 - 2.1.5 **GDPR** znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 - 2.1.6 **MH SR** znamená Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
 - 2.1.7 **Návrh novej ceny** znamená návrh novej ceny za dodávku elektriny a ostatných položiek súvisiacich s cenou za dodávku elektriny, vzťahujúcich sa na Predĺžené obdobie trvania Zmluvy,
 - 2.1.8 **Notifikačné povinnosti** znamenajú notifikačné povinnosti Odberateľa podľa bodu 4.3 a bodu 4.4 týchto VOP,
 - 2.1.9 **OKTE** znamená organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, ktorým je spoločnosť OKTE, a.s., so sídlom Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 45 687 862, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 5087/B,
 - 2.1.10 **OM** znamená odberné miesto/miesta Odberateľa, ktoré uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy,
 - 2.1.11 **OVZ** znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
 - 2.1.12 **OZE** znamenajú obnoviteľné zdroje energie,
 - 2.1.13 **PDS** znamená príslušný prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy alebo miestnej distribučnej sústavy, k ktorej je/sú OM Odberateľa pripojené,
 - 2.1.14 **Predĺžené obdobie trvania Zmluvy** znamená obdobie dvanástich (12) za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov, na ktoré sa Zmluva za splnenia

- podmienok podľa bodu 14.1 týchto VOP predlžuje, t. j. obdobie od 01.01., 00.00 hod do 31.12., 24:00 hod príslušného kalendárneho roka, na ktorý sa trvanie Zmluvy predlžuje;
- 2.1.15 **Prevádzkový poriadok PDS** znamená prevádzkový poriadok príslušného PDS, ktorý je schválený ÚRSO, podľa ktorého sa riadi zabezpečenie Distribúcie elektriny a súvisiacich služieb do OM, a ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou,
- 2.1.16 **Princípy** znamenajú princípy a zásady uvedené v Etickom kódexe a Pláne nulovej tolerancie korupcie Dodávateľa uverejnené na webovom sídle Dodávateľa www.energetickeslužby.sk,
- 2.1.17 **Ročný diagram odberu** znamená záväznú špecifikáciu odberu elektriny v kalendárnom roku zo strany Odberateľa jednotlivo pre každé OM alebo spoločne pre všetky alebo niektoré OM; v prípade, ak ide o OM s nepribehovým meraním tam, kde sa v Zmluve a týchto VOP používa pojem „Ročný diagram odberu“ má sa na mysli celkové ročné zmluvné množstvo, ktoré sa Odberateľ zaväzuje v príslušnom kalendárnom roku dodávky odobrať; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v prípade, ak je súčasťou Zmluvy viac Ročných diagramov odberu, tak tam, kde sa v Zmluve alebo týchto VOP používa pojem Ročný diagram odberu má sa na mysli jednotlivo každý z nich,
- 2.1.18 **Spresnený diagram** znamená spresnenie hodnôt dohodnutého množstva (a prípadne aj časového priebehu výkonu uvedených v Ročnom diagrame odberu, v podobe denného spresneného diagramu (D-1), týždenného spresneného diagramu (T-1) alebo mesačného spresneného diagramu (M-1),
- 2.1.19 **Štandardy kvality** znamená vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny v znení neskorších predpisov,
- 2.1.20 **Technické podmienky** znamenajú technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy príslušného PDS resp. technické podmienky príslušného PDS, ktoré sú zverejnené na webovom sídle príslušného PDS,
- 2.1.21 **ÚRSO** znamená Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
- 2.1.22 **Vyhláška MH SR o stave núdze** znamená vyhlášku MH SR č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení neskorších predpisov,
- 2.1.23 **v elektroenergetike** znamená vyhlášku MH SR č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení neskorších predpisov,
- 2.1.24 **Zabezpečenie** znamená zabezpečenie plnenia záväzkov Odberateľa vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto VOP,
- 2.1.25 **Zákon o DPH** znamená zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov,
- 2.1.26 **Zákon o metrológii** znamená zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- 2.1.27 **Zákon o ochrane osobných údajov** znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- 2.1.28 **Zákon o podpore OZE** znamená zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- 2.1.29 **Zákon o spotrebnej dani** znamená zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov,
- 2.1.30 **Združená dodávka** znamená:
- (i) odplatné zabezpečenie plynulých dodávok elektriny pre Odberateľa zo strany Dodávateľa,
 - (ii) odplatné prevzatie zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok - OKTE,
 - (iii) odplatné zabezpečenie služieb Distribúcie elektriny, a
 - (iv) odplatné poskytnutie ostatných služieb spojených s dodávkou elektriny resp. Distribúciou elektriny prostredníctvom PDS do OM, ku ktorej je/sú pripojené OM Odberateľa,
- 2.1.31 **Zmluvné strany** znamená zmluvné strany Zmluvy, a to Dodávateľ a Odberateľ.
- 2.2 Terminológia a odborné pojmy neuvedené v predchádzajúcich ustanoveniach týchto VOP alebo nedefinované v Zmluve a používané vo VOP a v Zmluve sú definíciami používanými v Zákone o energetike, Zákone o regulácii, Pravidlách trhu, vyhláškach MH SR, vyhláškach, výnosoch a rozhodnutiach ÚRSO, a na ne nadväzujúcich právnych predpisoch a predpisoch ostatných účastníkov trhu vydaných na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 2.3 Pri výklade Zmluvy a týchto VOP, pokiaľ nie je uvedené v Zmluve inak, alebo pokiaľ z kontextu Zmluvy a VOP nevyplýva niečo iné:
- 2.3.1 pojmy v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak,
- 2.3.2 odkazy na článok, bod alebo prílohu sa budú vykladať ako odkazy na článok, bod alebo prílohu Zmluvy a týchto VOP, a
- 2.3.3 nadviazky a obsahy sú vložené výlučne pre orientáciu a nemajú žiaden vplyv na výklad Zmluvy a týchto VOP.

3 UZAVRETIE ZMLUVY

- 3.1 Pred uzatvorením Zmluvy (i) sú Zmluvné strany povinné za účelom identifikácie preukázať svoju totožnosť a (ii) Odberateľ je povinný Dodávateľovi pravdivo a presne informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre Dodávateľovi za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy.
- 3.2 Dokumenty alebo iné písomnosti, ktoré Zmluva alebo tieto VOP považujú (označujú) za prílohu Zmluvy, majú povahu neoddeliteľnej súčasť Zmluvy, a to aj v prípade, ak nie sú so Zmluvou technicky spojené. Za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy sa považujú aj VOP a akékoľvek ich zmeny.
- 3.3 Osoba odlišná od Odberateľa je oprávnená uzatvoriť Zmluvu len na základe predloženého písomného plnomocenstva alebo poverenia. Odberateľ, za ktorého Zmluvu uzatvára tretia osoba na základe plnomocenstva alebo poverenia, je povinný Dodávateľovi najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy Odberateľom predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu predmetného plnomocenstva alebo poverenia.
- 3.4 Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa odo Dňa začatia dodávky elektriny:
- 3.4.1 dodávať do OM elektrinu v dohodnutom množstve a časovom priebehu výkonu, a v kvalite podľa Technických podmienok a v súlade so Štandardami kvality, pokiaľ tomu nebudú brániť okolnosti na strane PDS alebo okolnosti na strane Odberateľa,
- 3.4.2 zabezpečiť pre dodávku elektriny Distribúciu do OM a všetky Distribučné služby súvisiace s dodávkou elektriny, a
- 3.4.3 prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku na OM voči zúčtovateľovi odchýlok (OKTE), a záväzok Odberateľa od Dodávateľa elektrinu v dohodnutom množstve podľa podmienok Zmluvy odobrať a riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi za dodávku elektriny, distribučné služby a ostatné služby podľa Zmluvy dohodnuté ceny a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou.
- 3.5 Doba trvania dodávky elektriny začína dohodnutým Dňom začatia dodávky elektriny uvedeným v Zmluve. Deň začatia dodávky elektriny je zároveň dňom začatia Distribúcie elektriny do OM. Deň skončenia dodávky elektriny je zároveň dňom skončenia Distribúcie elektriny do OM; tým nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa faktického ukončenia Združenej dodávky elektriny do OM podľa článku 14 týchto VOP.
- 3.6 Odberateľ splnomocní Dodávateľa na všetky úkony vrátane právnych, ktoré sú spojené s procesom zmeny alebo výmeny dodávateľa elektriny do OM, a to udelením písomnej plnej moci, ktorej vzorové znenie je prílohou Zmluvy, resp. v znení určenom príslušným PDS. Dodávateľ sa zaväzuje v mene Odberateľa požiadať PDS o vykonanie zmeny alebo výmeny dodávateľa elektriny pre Odberateľa, v termíne stanovenom právnymi predpismi.
- 3.7 Povinnosť Dodávateľa dodávať elektrinu začína Dňom začatia dodávky elektriny, nie však skôr ako dňom zaradenia OM Odberateľa do bilančnej skupiny Dodávateľa a potvrdeným termínom platnosti zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy zo strany príslušného PDS pre Odberateľa. Predpokladaný začiatok dodávky elektriny do OM je určený termínom uvedeným v Zmluve (Deň začatia dodávky elektriny). Odberateľ sa zaväzuje akceptovať aj iný ako predpokladaný začiatok dodávky elektriny uvedený v Zmluve ako Deň začatia dodávky elektriny v prípade, ak existujú obchodné alebo technické prekážky elektrinu dodávať alebo ak existujú dôvody uvedené v Zmluve v prípade existencie ktorých Dodávateľovi nevzniká povinnosť ku Dňu začatia dodávky elektriny zabezpečovať do OM Odberateľa dodávku elektriny, alebo ak existuje možnosť začatia dodávky v skoršom termíne a začatím dodávky v tomto skoršom termíne sa zabezpečí pre Odberateľa zo strany Dodávateľa dodávka elektriny plynule nadväzujúca na dodávku, ktorú predtým zabezpečoval iný Dodávateľ.
- 3.8 Odberateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť spojenú so zmenou alebo výmenou dodávateľa elektriny do OM, v rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy a o energetike, Pravidiel trhu a predpisov PDS, a:
- 3.8.1 najneskôr s účinnosťou ku Dňu začatia dodávky elektriny podľa Zmluvy mať ukončený zmluvný vzťah s doterajším dodávateľom a toto ukončenie Dodávateľovi preukázať najneskôr ku dňu predchádzajúcemu Dňu začatia dodávky elektriny,
- 3.8.2 predložiť v písomnej forme Dodávateľovi úplné a správne technické a netechnické zmluvné parametre každého OM, a ich akékoľvek zmeny písomne oznámiť,
- 3.8.3 udeliť Dodávateľovi písomnú plnú moc na proces zmeny alebo výmeny dodávateľa elektriny v zmysle bodu 3.6, a to v termíne najneskôr tridsaťpäť (35) kalendárnych dní pred Dňom začatia dodávky elektriny, ak nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak. Odberateľ sa zaväzuje odo dňa účinnosti Zmluvy zdržať sa akýchkoľvek úkonov a konaní a/alebo nekonaní, ktoré by zmariť a znemožnilo Dodávateľovi stať sa dodávateľom elektriny do OM. Porušenia povinností Odberateľa podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Odberateľa. Odberateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že si je vedomý, že porušenie ktorejkoľvek jeho povinnosti podľa Zmluvy, spojené so zmenou zmeny dodávateľa elektriny pre Odberateľa v prospech Dodávateľa, je spojené s nemožnosťou poskytnutia plnení podľa Zmluvy a týchto VOP zo strany Dodávateľa v celom ich rozsahu.

4 ŠPECIFIKÁCIA DODÁVOK ELEKTRINY, VYHODNOTENIE

4.1 Ročný diagram odberu

- 4.1.1 Špecifikácia dodávok elektriny na základe Zmluvy je určená formou záväzného Ročného diagramu odberu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 4.1.2 Ročný diagram odberu určuje celkové dohodnuté množstvo, ktoré sa Odberateľ zaväzuje v príslušnom kalendárnom roku dodávky odobrať za podmienok uvedených v Zmluve a v týchto VOP. Odberateľ sa počas trvania dodávky elektriny zaväzuje odobrať elektrinu v súlade s príslušným Ročným diagramom odberu platným pre príslušný kalendárny rok dodávky.
- 4.1.3 Ročný diagram odberu na prvý kalendárny rok trvania Zmluvy je uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy. Odberateľ je povinný na každý ďalší kalendárny rok trvania Zmluvy, najneskôr šesťdesiat (60) dní pred skončením kalendárneho roka predchádzajúceho Predĺženému obdobiu trvania Zmluvy predložiť Dodávateľovi záväzný Ročný diagram odberu na Predĺžené obdobie trvania Zmluvy v členení na jednotlivé kalendárne mesiace, resp. v prípade OM s nepriehľadným meraním záväzného zmluvného množstva pripadajúceho na príslušný kalendárny rok dodávky. Odberateľ je povinný predložiť Dodávateľovi Ročný diagram odberu na príslušné Predĺžené obdobie trvania Zmluvy elektronicky vo formáte (xls, csv) a na príslušnú e-mailovú adresu určenú na komunikáciu vo veciach týkajúcich sa diagramov alebo iným spôsobom vopred oznámeným Dodávateľom Odberateľovi. V prípade, ak Odberateľ nedoručí Dodávateľovi v lehote a forme podľa predchádzajúcej vety príslušný Ročný

diagram odberu na Predĺžené obdobie trvania Zmluvy pre všetky OM, má sa za to, že záväzným Ročným diagramom odberu, podľa ktorého sa Odberateľ zaväzuje odberať elektrinu v Predĺženom období trvania Zmluvy je skutočný diagram jeho odberu za predchádzajúci kalendárny rok, t. j. skutočne Odberateľom odobraté množstvá elektriny v jednotlivých kalendárnych mesiacoch a príp. aj obchodných hodinách ak mal Odberateľ Ročný diagram odberu v členení na jednotlivé obchodné hodiny) kalendárneho roku, bezprostredne predchádzajúceho Predĺženému obdobiu trvania Zmluvy, pričom v prípade, ak Odberateľ odoberal elektrinu od Dodávateľa len časť kalendárneho roka bezprostredne predchádzajúceho Predĺženému obdobiu trvania Zmluvy, a Odberateľ nedoručí Dodávateľovi v lehote a forme podľa predchádzajúcej vety príslušný Ročný diagram odberu na celé Predĺžené obdobie trvania Zmluvy pre všetky OM, k automatickému predĺženiu trvania Zmluvy na Predĺžené obdobie trvania Zmluvy nedochádza, aj keď by na to inak boli splnené podmienky v zmysle článku 14 týchto VOP a trvanie Zmluvy v takom prípade končí (Zmluva zaniká) uplynutím 31.12. kalendárneho roka predchádzajúceho Predĺženému obdobiu trvania Zmluvy. Ročný diagram odberu na celý kalendárny rok doručenia Odberateľom Dodávateľovi v lehote a forme podľa tohto bodu VOP alebo diagram skutočného odberu Odberateľa za kalendárny rok bezprostredne predchádzajúci Predĺženému obdobiu trvania Zmluvy, ak nedôjde k doručeniu Ročného diagramu odberu v zmysle tohto bodu Odberateľom Dodávateľovi automaticky nahrádza pôvodný Ročný diagram odberu platný v predchádzajúcom kalendárnom roku dodávky a stáva sa pre Zmluvné strany záväzným bez potreby vyhotoviť osobitný dodatok k Zmluve.

- 4.1.4 Ak o to Dodávateľ požiada, Odberateľ je zároveň povinný kedykoľvek na žiadosť Dodávateľa predložiť Dodávateľovi pre ním určené obdobie a pre ním určené OM záväzný diagram odberu pre všetky obchodné hodiny v príslušného kalendárneho roka dodávky elektriny, v rozpise na jednotlivé obchodné hodiny obchodného dňa. Tento diagram musí byť v súlade s príslušným Ročným diagramom odberu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, predloženie diagramu podľa tohto bodu VOP nezavahuje Odberateľa odberať elektrinu podľa Ročného diagramu odberu relevantného pre príslušné obdobie dodávky elektriny, ani iných povinností podľa Zmluvy a týchto VOP.
- 4.2 Spresňovanie počas trvania Zmluvy**
- 4.2.1 Dodávateľ je oprávnený počas trvania Zmluvy vyzvať (a to aj opakovane) Odberateľa na spresnenie hodnôt dohodnutého množstva a prípadne aj časového priebehu výkonu odberu elektriny na základe Ročného diagramu odberu Dodávateľom určeným spôsobom bližšie špecifikovaným vo výzve Dodávateľa, a to na časť alebo celý kalendárny rok trvania dodávky elektriny, najmä
- (i) denným spresneným diagramom (D-1) na príslušný kalendárny deň vždy najneskôr deň predchádzajúci dňu dodávky elektriny do 8.00 hod., s tým, že denný spresnený diagram na dodávku pre každý pondelok musí byť doručený Dodávateľovi najneskôr v piatok do 8.00 hod.,
 - (ii) mesačným spresneným diagramom (M-1) na príslušný kalendárny mesiac najneskôr desiaty (10.) deň mesiaca predchádzajúceho mesiacu dodávky elektriny (M-1),
 - (iii) týždenným spresneným diagramom (T-1) na príslušný kalendárny týždeň najneskôr do piatku 8.00 hod. predchádzajúceho obchodnému týždňu dodávky elektriny; obchodný týždeň sa začína v pondelok o 0.00.00 hod. a končí v nedeľu o 24.00.00 hod.,
 - (iv) iným spôsobom a na obdobie určené Dodávateľom vo výzve.
- Ak Dodávateľ vyzve Odberateľa na spresnenie podľa tohto bodu VOP denným (D-1) alebo týždenným (T-1) alebo mesačným (M-1) spresneným diagramom, vo vzťahu k príslušnému obdobiu, ktorého sa spresnenie podľa tejto vety týka, považuje sa príslušný denný (D-1), týždenný (T-1) a mesačný (M-1) diagram predložený Odberateľom Dodávateľovi za Spresnený diagram. V prípade, ak Dodávateľ vyzve Odberateľa na spresňovanie hodnôt dohodnutého množstva, a prípadne aj časového priebehu výkonu odberu elektriny na základe Ročného diagramu odberu a dôjde k predĺženiu trvania Zmluvy na nové Predĺžené obdobie trvania Zmluvy, a ak Dodávateľ výslovne neurčí inak, má sa za to, že povinnosť spresňovania podľa výzvy Dodávateľa platí aj pre Predĺžené obdobie trvania Zmluvy.
- 4.2.2 Odberateľ je povinný spresňovať hodnoty dohodnutého množstva a/alebo časového priebehu výkonu podľa Ročného diagramu odberu s primeranou presnosťou a odbornou starostlivosťou.
- 4.2.3 V prípade, že termín spresnenia prípadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, Odberateľ doručí Dodávateľovi príslušné upresnenie v zmysle výzvy Dodávateľa najneskôr v pracovný deň bezprostredne predchádzajúci takémuto dňu pracovného voľna alebo pracovného pokoja, a to v časoch podľa bodu 4.2.1 týchto VOP, ak vo výzve nie je uvedené inak.
- 4.2.4 Upresňovanie Ročného diagramu odberu je Odberateľ povinný uskutočňovať elektronickou formou (e-mailom) v dohodnutom formáte (xls, csv) alebo iným spôsobom vopred oznámeným Dodávateľom Odberateľovi.
- 4.2.5 Porušenie povinnosti spresniť hodnoty dohodnutého množstva a časového priebehu výkonu odberu elektriny na výzvu Dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy spojené s právom Dodávateľa od Zmluvy odstúpiť. V prípade, ak Odberateľ nespĺňa alebo poruší povinnosť spresnenia na výzvu stanoveným spôsobom a v stanovených lehotách, v ktoromkoľvek období trvania Zmluvy, Dodávateľ je oprávnený požadovať od Odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: jedno sto eur) denne za každý, aj začatý deň porušenia predmetnej povinnosti.
- 4.2.6 V prípade, ak Odberateľ zašle Dodávateľovi vo vzťahu k príslušnému obdobiu a OM viac Spresnených diagramov resp. upresnení, za relevantné sa považuje Spresnený diagram resp. upresnenie, ktoré bolo Dodávateľovi zaslané ako posledné, za predpokladu, že bolo doručené v príslušnej lehote a štruktúre, inak to, ktoré bolo doručené v príslušnej lehote a štruktúre bezprostredne pred ním.
- 4.2.7 Dohodnutý spôsob spresňovania hodnôt dohodnutého množstva a prípadne aj časového priebehu výkonu na výzvu Dodávateľa nie sú dotknuté Notifikačné povinnosti. Účelom spresňovania je najmä predchádzanie vzniku škody, resp. minimalizácia škôd.
- 4.2.8 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností spresnenie nemá vplyv na spôsob určenia ceny za dodávku elektriny, pre ktoré je relevantným vždy vyhodnotenie vykonané porovnaním skutočného odberu Odberateľa v príslušnom zúčtovacom období s dohodnutým množstvom podľa Ročného diagramu odberu. Spresnený diagram, resp. spresnenie teda nijakým spôsobom nemenia množstvo elektriny podľa Ročného diagramu odberu, resp. záväznosť odberu podľa Ročného diagramu odberu.
- 4.3 Odberateľ je povinný vopred, najmenej desať (10) kalendárnych dní pred rozhodujúcou skutočnosťou alebo bezprostredne po tom ako sa Odberateľ dozvedel o rozhodujúcej skutočnosti, písomne oznámiť Dodávateľovi všetky ním plánované skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na veľkosť a časový priebeh spotreby, najmä opravy, revízie, vopred plánované odstávky výroby, hromadné čerpanie dovolenky zamestnancov Odberateľa a dĺžku trvania týchto skutočností. Porušenie Notifikačnej povinnosti podľa tohto sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.4 Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Dodávateľa aj o všetkých náhlých a neplánovaných zmenách odberu elektriny, spolu s predpokladanou dĺžkou trvania tejto zmeny odberu. Za náhlu a neplánovanú zmenu odberu elektriny sa považuje objektívne nepredvídateľná zmena v odbere elektriny, ktorá nastala nezávisle od vôle Odberateľa a Odberateľ nebol pri vynaložení všetkého úsilia spôsobilý zmenu odberu predvídať alebo odstrániť; skutočnosť preukazujúca náhlu

zmenu odberu je Odberateľ povinný na žiadosť Dodávateľa preukázať Dodávateľovi. Odberateľ je povinný vznik a zánik náhlych a neplánovaných zmien odberu elektriny oznámiť Dodávateľovi telefonicky do 12 hodín od momentu vzniku a zániku tejto zmeny na telefónne čísla zamestnancov Dodávateľa uvedených v Prílohe č. 3 Zmluvy určených pre oblasť komunikácie a najneskôr do 24 hodín po telefonickom oznámení potvrdiť písomne zaslaním emailovej správy. Porušenie Notifikačnej povinnosti podľa tohto sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- 4.5 V prípade porušenia Notifikačných povinností Odberateľom je Dodávateľ oprávnený uplatniť voči Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000 EUR (slovom: desaťtisíc eur) v každom jednom prípade porušenia Notifikačnej povinnosti.
- 4.6 Dodávka elektriny podľa Zmluvy je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy v OM. Miestom odovzdania a prevzatia elektriny, v ktorom dochádza medzi Dodávateľom a Odberateľom k prechodu vlastníckych práv je meracia sústava PDS a za dodanú a odobratú elektrinu je považovaná elektrina, ktorá je nameraná meracou sústavou PDS. Za správnosť nameraného množstva elektriny v OM zodpovedá PDS.
- 4.7 V prípade, ak Dodávateľ na základe Zmluvy zabezpečuje Združenú dodávku elektriny pre viaceré OM Odberateľa, príp. pre viaceré OM, z ktorých niektoré sú OM s priebehovým meraním a niektoré s nepriebehovým meraním a Ročný diagram odberu sa podľa Zmluvy vzťahuje súhrnne pre viaceré OM, pre účely vyhodnotenia, uplatnenia ceny za dodávku elektriny a súvisiacich plnení sa vyhodnocujú OM s rovnakým typom merania spoločne, ak nejde o OM, ktoré má pridelený samostatný Ročný diagram odberu.
- 4.8 V prípade, ak v priebehu kalendárneho roka dochádza na OM k zmene typu merania z nepriebehového na priebehové, Odberateľ je povinný o tejto skutočnosti najneskôr ku dňu účinnosti zmeny písomne informovať Dodávateľa a predložiť mu nový Ročný diagram odberu, ktorý bude zohľadňovať aj predpokladaný odber na dotknutom OM, pri ktorom sa odpočtový cyklus mení. Odberateľ berie na vedomie, že v súvislosti so zmenou typu merania dôjde zo strany Dodávateľa k vystaveniu mimoriadnej výúčtovacej faktúry, zohľadňujúcej dodávku elektriny v dotknutom zúčtovacom období, a to na základe odpočtu určeného meradla na dotknutom OM zo strany PDS.

5 ZABEZPEČENIE DISTRIBUČNÝCH SLUŽIEB

- 5.1 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť distribučné služby do OM do výšky maximálnej rezervovanej kapacity. Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Prevádzkovým poriadkom PDS a v kvalite podľa Technických podmienok.
- 5.2 Podmienky poskytovania Dodávateľom zabezpečených distribučných služieb súvisiacich s dodávkou elektriny sú stanovené Prevádzkovým poriadkom PDS platným v čase dodávky podľa Zmluvy.
- 5.3 Prerušenie, a obmedzenie dodávky a Distribúcie elektriny**
- 5.3.1 Odberateľ berie na vedomie, že PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť Distribúciu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch:
- 5.3.1.1 stanovených v § 31 ods. 1 písm. e) Zákona o energetike a v príslušných ustanoveniach Prevádzkového poriadku PDS, a
- 5.3.1.2 na základe rozhodnutia MH SR v rozsahu podľa § 88 Zákona o energetike.
- Počas vyššie uvedeného prerušenia alebo obmedzenia nie je Dodávateľ povinný dodávať elektrinu a zabezpečovať Distribúciu elektriny a Odberateľ nemá nárok na náhradu škody. Odberateľ berie na vedomie, že o plánovanom prerušení alebo obmedzení dodávky a Distribúcie elektriny a dobe trvania bude informovaný miestne obvyklým spôsobom a v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS a na webovom sídle PDS pred plánovaným začatím obmedzenia alebo prerušenia dodávky a Distribúcie elektriny.
- 5.3.2 Dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo ukončiť dodávku elektriny a Distribúciu elektriny do OM a za tým účelom vo vlastnom mene požiadať PDS o prerušenie alebo ukončenie Distribúcie elektriny, ak Odberateľ podstatne porušuje Zmluvu a ak Odberateľ nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote uvedenej v písomnej výzve (upomienke), ktorá nebude kratšia ako päť (5) dní odo dňa doručenia výzvy (upomienky) Odberateľovi s upozornením, že dodávka elektriny a Distribúcia elektriny budú prerušené. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj prípad, keď je Odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry alebo zálohovej platby alebo paušálnej platby podľa článku 8 VOP alebo ich časti alebo faktúry. Dodávateľ v takomto prípade nezodpovedá za vzniknuté škody ani za ušlý zisk Odberateľa.
- 5.3.3 Dodávka elektriny a Distribúcia elektriny budú opätovne obnovené po odstránení príčin prerušenia a splnení podmienok na obnovenie dodávky a Distribúcie elektriny podľa týchto VOP a príslušných predpisov.
- 5.3.4 V prípade, ak dôjde k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávky a Distribúcie elektriny do OM podľa tohto článku VOP z dôvodov na strane Odberateľa, Dodávateľ je v takomto prípade zároveň oprávnený účtovať Odberateľovi náklady spojené s prerušením (vrátane poplatku za storno požiadavky na prerušenie, obmedzenie alebo ukončenie dodávky a Distribúcie elektriny) a opätovným pripojením podľa podmienok PDS a platného cenníka služieb distribúcie príslušného PDS, resp. Cenníka služieb Dodávateľa, ktoré sa Odberateľ zaväzuje uhradiť bezodkladne na základe doručenia výzvy na úhradu zo strany Dodávateľa. Dodávateľ požiada PDS o obnovenie dodávky elektriny a Distribúcie elektriny po úhrade všetkých nárokov Dodávateľa pre neuhradenie ktorých došlo k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávky a Distribúcie elektriny, vrátane nákladov a poplatkov spojených s prerušením a obnovením dodávky a Distribúcie elektriny najneskôr v lehote podľa Štandardov kvality.
- 5.4 Prekročenie dohodnutej rezervovanej kapacity sa rieši v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS a platným cenovým rozhodnutím ÚRSO.
- 5.5 Dodávateľ bude Odberateľovi účtovať distribučné prírážky podľa platného cenového rozhodnutia príslušného PDS schváleného ÚRSO, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania cenníkových podmienok PDS a Odberateľ je povinný tieto distribučné prírážky Dodávateľovi uhradiť bezodkladne na základe doručenia výzvy na úhradu zo strany Dodávateľa.
- 5.6 Pri novovzniknutých odberných miestach Odberateľ uzatvorí s príslušným PDS Zmluvu o pripojení a následne poskytne Dodávateľovi všetky potrebné informácie a podklady (technické a netechnické zmluvné parametre) potrebné pre uzatvorenie rámcovej distribučnej zmluvy s príslušným PDS.
- 5.7 Odberateľ sa zaväzuje v prípade stavu núdze postupovať podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa ustanovenia § 20 Zákona o energetike a Vyhlášky MH SR o stave núdze v elektroenergetike.

6 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, VYHLÁSENIA ODBERATEĽA PRI DODÁVKE A DISTRIBÚCII ELEKTRINY

- 6.1 Odberateľ, za ktorého prevzal Dodávateľ touto Zmluvou zodpovednosť za odchýlku, sa zaväzuje počas doby trvania dodávky elektriny podľa Zmluvy odberať elektrinu pre OM výlučne od Dodávateľa. Odberateľ sa zaväzuje, že v OM nezmení dodávateľa elektriny pred riadnym zánikom Zmluvy, s výnimkou prípadov, keď je ukončenie dodávky elektriny pre konkrétne

OM v Zmluve upravené inak. Nedodržanie tohto záväzku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy oprávňujúce Dodávateľa od Zmluvy odstúpiť.

- 6.2 Dodávka elektriny podľa tejto Zmluvy je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy v OM. Miestom odovzdania a prevzatia elektriny, v ktorom dochádza medzi Dodávateľom a Odberateľom k prechodu vlastníckych práv je meracia sústava PDS na OM a za dodanú a odobratú elektrinu je považovaná elektrina, ktorá je nameraná meracou sústavou PDS v OM. Za správnosť nameraného množstva elektriny v OM zodpovedá PDS.

6.3 Štandardy kvality

Dodávateľ je povinný dodržiavať štandardy kvality, evidovať, vyhodnocovať a zverejňovať údaje o štandardoch kvality, a to v súlade so Štandardmi kvality. Vyhodnocovanie štandardov kvality Dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle www.energetickeslužby.sk.

- 6.4 Kvalita dodávanej elektriny a Distribúcie elektriny nemusí byť dodržaná ak:

- 6.4.1 Odberateľ odoberá elektrinu s iným účinníkom ako je uvedený v bode 6.5 týchto VOP,
- 6.4.2 Odberateľ prekračuje hranice prípustného negatívneho spätného pôsobenia na sústavu stanovené technickými predpismi,
- 6.4.3 Odberateľ prekračuje maximálnu rezervovanú kapacitu,
- 6.4.4 ide o stav núdze,
- 6.4.5 vzniknú alebo sa odstraňujú havárie a poruchy na energetických zariadeniach, alebo
- 6.4.6 Odberateľ porušuje ustanovenia Zmluvy, resp. týchto VOP, Zákona o energetike, Prevádzkového poriadku PDS, alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov iných účastníkov trhu, ktoré sú pre Zmluvné strany záväzné, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu dodávanej elektriny a Distribúcie elektriny.

- 6.5 Odberateľ sa zaväzuje dodržať pri odbere elektriny dohodnutý účinník minimálne 0,95 - 1. V prípade odlišného účinníka berie na vedomie, že PDS účtuje prirážku za nedodržania účinníka v súlade s cenníkom príslušného PDS.

- 6.6 Odberateľ vyhlasuje a zaručuje Dodávateľovi, že nasledujúce vyhlásenia a záruky sú ku dňu podpisu Zmluvy pravdivé, správne a úplné a vynaloží všetko potrebné úsilie na to, aby ostali pravdivé, správne a úplné počas trvania Zmluvy:

- 6.6.1 Odberateľ vyhlasuje, že predchádzajúci dodávateľ a/alebo PDS neevduje voči nemu žiadne pohľadávky po lehote splatnosti,

- 6.6.2 Odberateľ má s PDS uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o pripojení OM do distribučnej sústavy.

- 6.7 Odberateľ je povinný predložiť pri podpise Zmluvy Dodávateľovi:

- 6.7.1 informácie a podklady potrebné pre zmenu dodávateľa v zmysle bodu 3.6 a 3.8 VOP a správnu fakturáciu za každé OM,

- 6.7.2 technické a netechnické zmluvné parametre každého OM ako aj Zmluvy.

Dodávateľ nie je povinný zabezpečiť plnenie predmetu Zmluvy k dohodnutému Dňu začatia dodávky elektriny v prípade porušenia povinnosti Odberateľa podľa tohto bodu.

- 6.8 Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Dodávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Zmluve alebo v prílohách Zmluvy.

- 6.9 Odberateľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy má vlastnícke, resp. iné užívacie právo k nehnuteľnosti a k OM, do ktorých sa zabezpečuje dodávka elektriny podľa Zmluvy. Odberateľ je povinný počas trvania Zmluvy mať a kedykoľvek na výzvu Dodávateľa preukázať existenciu a trvanie vlastníckeho alebo iného užívacieho práva k nehnuteľnosti a k OM, do ktorých sa zabezpečuje dodávka elektriny podľa Zmluvy.

- 6.10 Odberateľ môže požiadať Dodávateľa o zabezpečenie úpravy dohodnutej rezervovanej kapacity u PDS iba v súlade a pri rešpektovaní schválených podmienok príslušného PDS a Prevádzkového poriadku PDS, najviac do výšky maximálnej rezervovanej kapacity. Odberateľ požiada Dodávateľa o zabezpečenie úpravy rezervovanej kapacity zaslaním písomnej žiadosti Dodávateľovi. Odberateľ berie na vedomie, že žiadosť o úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity sa stáva účinnou doručením žiadosti Dodávateľovi ak:

- 6.10.1 žiadosť bude doručená Dodávateľovi najneskôr do 12:00 hodiny posledného pracovného dňa pred dňom v ktorom je možné žiadať o zmenu rezervovanej kapacity PDS na obdobie na ktoré sa vzťahuje požadovaná úprava dohodnutej rezervovanej kapacity,

- 6.10.2 bude odsúhlasená PDS pred dňom začatia dodávky elektriny na ktoré sa vzťahuje požadovaná úprava dohodnutej rezervovanej kapacity.

Dodávateľ zašle informáciu Odberateľovi o úprave dohodnutej rezervovanej kapacity pre príslušné obdobie, ak ju nezašle Odberateľovi priamo PDS.

Žiadosť Odberateľa a informácia Dodávateľa o úprave dohodnutej rezervovanej kapacity pre príslušné obdobie sa budú považovať za uzatvorenie dodatku k Zmluve o zmene dohodnutej rezervovanej kapacity. Tým nie sú dotknuté povinnosti Odberateľa voči Dodávateľovi v súvislosti so zmenou rezervovanej kapacity dohodnuté osobitne v inej zmluve alebo dohode uzavretých medzi Dodávateľom a Odberateľom. V prípade ak podmienky podľa predchádzajúcich viet tohto bodu nebudú splnené, nebude zmena rezervovanej kapacity účinná a platná. Žiadosti a dodržanie zmluvne dohodnutej rezervovanej kapacity sa posudzujú pre každé OM samostatne. Postup a spôsob komunikácie pri úprave dohodnutej rezervovanej kapacity sú uvedené na webovom sídle Dodávateľa.

- 6.11 Odberateľ je povinný prijať všetky nevyhnutné technické a prevádzkové opatrenia, ktoré zabezpečia odber elektriny v OM v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami Distribúcie elektriny definovanými príslušnými PDS a vylúčia Dodávateľovi znemožnenie dodania predmetu plnenia podľa Zmluvy ku Dňu začatia dodávky elektriny.

- 6.12 Odberateľ vyhlasuje a zaväzuje sa dodržiavať technické a netechnické zmluvné parametre OM podľa Prevádzkového poriadku PDS a Technických podmienok, najmä:

- 6.12.1 dodržiavať podmienky pripojenia stanovené zmluvou o pripojení do sústavy a príslušnými právnymi predpismi a dodržiavať zmluvné a technické podmienky OM (najmä hodnoty rezervovanej kapacity, rezervovaného príkonu a účinníku, typ a spôsob merania a veľkosť ističov),

- 6.12.2 udržiavať svoje odberné zariadenie v stave, ktorý zodpovedá príslušným technickým normám a platným právnym predpisom,

- 6.12.3 poskytovať na požiadanie PDS technické údaje a správy z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky, pričom podľa Zákona o energetike odberné elektrické zariadenie zriaďuje, prevádzkuje a za údržbu, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zodpovedá Odberateľ,

- 6.12.4 odpájať zariadenia, ktoré svojou činnosťou poškodzujú kvalitatívne parametre siete na základe žiadosti PDS,

- 6.12.5 konzultovať s PDS pripojenie spotrebičov, u ktorých je predpoklad ovplyvnenia distribučnej sústavy,

- 6.12.6 postupovať v prípade hroziaceho alebo existujúceho stavu núdze podľa príslušných právnych predpisov a Havarijného plánu, ktorý je súčasťou Technických podmienok, a poskytnúť účinnosť PDS,

- 6.12.7 umožniť PDS kontrolu OM a elektroenergetických zariadení a spôsob prevádzkovania elektroenergetických zariadení, ktoré ovplyvňujú kvalitu elektriny v neprospech ostatných odberateľov elektriny,
- 6.12.8 umožniť prístup PDS k OM, odbernému elektrickému zariadeniu a určenému meradlu v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS na účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia odobratého množstva elektriny resp. iných údajov,
- 6.12.9 vykonať opatrenia nariadené PDS na zabezpečenie stability sústavy a dodržanie kvality dodávok elektriny v prospech ostatných odberateľov elektriny,
- 6.12.10 umožniť bez zdržania zamestnancom PDS a autorizovaným povereným osobám PDS rýchly výkon správy meracieho zariadenia na OM, a to nepretržite, v ľubovoľnú hodinu, aj v čase mimo riadnej pracovnej doby,
- 6.12.11 starať sa o určené meradlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo odcudzeniu a sledovať jeho riadny chod; všetky závary na určenom meradle vrátane porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré Odberateľ zistí, ohlásiť bezodkladne najneskôr do troch (3) dní PDS; pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže Odberateľ písomne požiadať PDS o zabezpečenie jeho preskúšania; ak sa na určenom meradle nezistila chyba, Odberateľ sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou podľa platného cenníka služieb distribúcie príslušného PDS,
- 6.12.12 Odberateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní odpočtu alebo výmene elektromera z dôvodu vypršania platnosti overenia alebo požiadavke o preskúšanie správnosti merania alebo poruche alebo zmeny zmluvných podmienok.
- 6.13 V prípade porušenia niektorého zo záväzkov uvedených v bodoch 6.12.1 až 6.12.12 týchto VOP je Odberateľ povinný uhradiť Dodávateľovi v celom rozsahu akékoľvek cenové prírážky určené PDS v súlade s predpismi ÚRSO, a tiež prípadné škody, náhrady a ďalšie oprávnené platby a nároky PDS, alebo autorizovanej právnickej osoby, ktorú PDS poveril, a to bezodkladne na základe doručenia výzvy na úhradu zo strany Dodávateľa. Porušenie vyššie uvedených záväzkov a povinností zo strany Odberateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Odberateľa.
- 6.14 Odberateľ je povinný akúkoľvek zmenu technických a netechnických parametrov OM, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktoré si pre účinnosť svojej zmeny nevyžadujú kladné rozhodnutie, súhlas alebo schválenie PDS a ktoré zmení odo dňa podpisu Zmluvy písomne oznámiť Dodávateľovi najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa ich zmeny; zmena nadobudne účinnosť vo vzťahu k Dodávateľovi dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia v prípade súladu so Zmluvou, Prevádzkovým poriadkom PDS a Technickými podmienkami, pričom pre tieto účely nie je potrebné vyhotoviť osobitný dodatok k Zmluve.
- 6.15 Odberateľ je povinný najneskôr do piatich (5) dní odo dňa pripojenia alebo odpojenia zariadenia na výrobu a/alebo uskladňovanie elektriny do OM oznámiť Dodávateľovi, že na jeho OM došlo k pripojeniu a/alebo odpojeniu zariadenia na výrobu elektriny a/alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny, spolu s informáciou o druhu zariadenia (v prípade výrobného zariadenia), celkovom inštalovanom výkone zariadenia, EIC kóde OM, do ktorého sa dané zariadenie pripája alebo z ktorého sa odpája, EIC kóde odberného a odovzdávacieho miesta príslušného zariadenia, príp. informáciu, že zariadenie nemá pridelený osobitný EIC kód (v takom prípade Odberateľ zároveň uvedie len EIC kód OM, do ktorého sa zariadenie pripája alebo z ktorého sa odpája). V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu VOP je Dodávateľ oprávnený uplatniť voči Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR (slovom: jedentisíc eur). Porušenie povinností podľa tohto bodu VOP sa zároveň považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.16 V prípade iných parametrov ako podľa bodov 6.14 a 6.15 týchto VOP, ktorých zmena nastane odo dňa podpisu Zmluvy do dňa predchádzajúceho Dňu začatia dodávky elektriny, je Odberateľ povinný písomne informovať Dodávateľa o predložení žiadosti o udelenie súhlasu PDS do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa predloženia žiadosti. Odberateľ je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi udelenie/neudelenie rozhodnutia, súhlasu alebo schválenie/neschválenie zmeny parametrov zo strany PDS, do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia, súhlasu, stanoviska zo strany PDS; dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia nadobúda zmena účinnosť vo vzťahu k Dodávateľovi, ak z Prevádzkového poriadku PDS, Technických podmienok, rozhodnutia PDS alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.
- 6.17 V prípade porušenia povinností Odberateľa podľa bodu 6.14 až 6.16 týchto VOP Dodávateľ nie je povinný zabezpečiť plnenie predmetu Zmluvy k dohodnutému Dňu začatia dodávky elektriny. Tým nie je dotknutá povinnosť Odberateľa podľa bodu 3.8 týchto VOP.
- 6.18 Odberateľ súhlasí a zaväzuje sa, že v prípade porúch na OM alebo porúch s následkom obmedzenia alebo prerušenia Distribúcie elektriny na časti vymedzeného územia príslušného PDS kontaktuje autorizovanú osobu PDS pre styk s odberateľmi (zoznam autorizovaných osôb PDS je uvedený na webovom sídle príslušného PDS).
- 6.19 Informácie o pôvode a podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na dodanej elektrine v predchádzajúcom roku, informácia o vplyve primárnych zdrojov na životné prostredie a informácie týkajúce sa efektívnosti pri používaní energie v zmysle platného Zákona o energetike sú uverejnené na webovom sídle Dodávateľa.
- 6.20 Odberateľ berie na vedomie, že v zmysle Zákona o regulácii je rozhodnutím ÚRSO schválený Prevádzkový poriadok PDS záväzný pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou, vrátane Odberateľa. Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti Odberateľa podľa Zákona o energetike, Pravidiel trhu, Prevádzkového poriadku PDS a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov ostatných účastníkov na trhu s elektrinou, ktoré sú všeobecne záväzné pre iných účastníkov na trhu s elektrinou. Odberateľ vyhlasuje, že sa s Prevádzkovým poriadkom PDS a Technickými podmienkami, platnými pre obdobie dodávky elektriny a Distribúcie elektriny, vrátane ich zmien riadne oboznámi a berie na vedomie, že ich znenie a každá ich zmena bude zverejnená na webovom sídle príslušného PDS a ÚRSO a zaväzuje sa riadiť Prevádzkovým poriadkom PDS, Technickými podmienkami a dodržiavať podmienky pripojenia k distribučnej sústave. Odberateľ je povinný umožniť kontrolu ich dodržiavania PDS.
- 6.21 Zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene elektriny vrátane štruktúry ceny, sú uverejnené na webovom sídle Dodávateľa. Na webovom sídle Dodávateľa je uverejnený aj Cenník služieb Dodávateľa.
- 6.22 Odberateľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Odberateľ a ani žiadna z jeho dcérskych spoločností alebo materských spoločností, ani jeho riaditeľ a štatutárne orgány a členovia štatutárnych orgánov, nie je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá (i) je osobou, alebo (ii) je vo vlastníctve alebo pod kontrolou osoby, ktorá je uvedená na sankčnom zozname spravovanom príslušným orgánom verejnej moci, úradom alebo orgánom Európskej únie alebo medzinárodným orgánom zriadeným na základe medzinárodnej zmluvy, ktorej členom je Slovenská republika, alebo je registrovaná v krajinách podliehajúcich súhrnným ekonomickým sankciám nariadených príslušnými orgánmi verejnej moci, úradmi alebo orgánmi Európskej únie alebo medzinárodnými orgánmi zriadenými na základe medzinárodnej zmluvy, ktorej členom je Slovenská republika.
- 6.23 Neoprávnený odber**
Dodávka elektriny sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej a účinnej Zmluvy, v opačnom prípade sa odber elektriny považuje za neoprávnený odber elektriny. Neoprávneným odberom elektriny je odber elektriny podľa definície uvedenej v §

46 ods. 1 Zákona o energetike. Pri neoprávnenom odbere elektriny je ten, kto elektrinu odoberal, povinný uhradiť skutočne vzniknutú škodu. Ak nemožno vyčíslieť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoľahlivých podkladov, použije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom¹.

6.24 Dodávka poslednej inštancie

Ak Dodávateľ stratí spôsobilosť dodávať elektrinu do OM z dôvodov podľa § 18 ods. 6 Zákona o energetike, nastane dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie. Dodávateľ poslednej inštancie je určený rozhodnutím ÚRSO alebo zákonom. Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri (3) mesiace. O dôvodoch dodávky poslednej inštancie informuje Odberateľa príslušný PDS, a to v lehote podľa Pravidiel trhu. Dodávka poslednej inštancie môže byť ukončená aj skôr ako uplynutím 3-mesačnej lehoty, a to (i) uzatvorením zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s dodávateľom poslednej inštancie alebo iným dodávateľom elektriny, (ii) ukončením odberu elektriny zo strany odberateľa elektriny alebo (iii) pri zmene odberateľa elektriny na OM. Dodávka poslednej inštancie zaniká najneskôr uplynutím troch (3) mesiacov od jej začatia.

7 MERANIE MNOŽSTVA ODOBRATEJ ELEKTRINY

- 7.1 Poskytovateľom nameraných hodnôt o odbere v OM, ktoré sú podkladom pre fakturáciu, je PDS. Poskytovateľom podkladov pre fakturáciu tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému je OKTE, poverený výkonom činnosti centrálnej fakturácie. Množstvá meranej elektriny sa vyjadrujú v MWh s presnosťou na tri desatinné miesta a výkon v MW s presnosťou na tri desatinné miesta.
- 7.2 V prípade, ak je Odberateľ prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a Dodávateľ zabezpečuje dodávku elektriny do OM Odberateľa, ktoré je hraničným OM, Odberateľ sa zaväzuje najneskôr do piateho (5.) pracovného dňa po skončení kalendárneho mesiaca dohodnutým spôsobom pre vzájomnú komunikáciu podľa Prílohy č. 3 Zmluvy a článku 10 týchto VOP poskytnúť Dodávateľovi elektronicky namerané údaje na odberných miestach, ktoré sú pripojené do miestnej distribučnej sústavy Odberateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac, v rovnakom rozsahu v akom je tieto údaje povinný poskytovať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou vo formáte XML alebo .xls (excel), najmenej však v rozsahu EIC kód a spotreba na danom odbernom mieste pripojenom do miestnej distribučnej sústavy. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade, ak sa Odberateľ počas trvania Zmluvy stane prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, je povinný túto skutočnosť oznámiť Dodávateľovi bezodkladne po obdržaní všetkých povolení v zmysle príslušnej legislatívy potrebných na prevádzkovanie miestnej distribučnej sústavy, najneskôr však v deň predchádzajúci dňu začatia výkonu činnosti prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu je Dodávateľ oprávnený požadovať od Odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR (slovom: jednostopäťdesiat eur) za každý, aj začatý deň trvania porušenia predmetnej povinnosti.

¹ Vyhláška MH SR č. 292/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny

- 7.3 Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí PDS po splnení stanovených osobitných podmienok pre meranie elektriny. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle Zákona o energetike. Úpravy na umiestnenie meradla zabezpečuje Odberateľ na vlastné náklady a v súlade s podmienkami PDS.
- 7.4 Odber elektriny sa meria určeným meradlom v zmysle Zákona o metrologii. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Dodávateľovi všetky poruchy na elektromere alebo ak má pochybnosti o správnosti nameraných údajov.
- 7.5 Meranie elektriny a odpočty určeného meradla, vrátane vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov merania a ostatných informácií potrebných pre vyúčtovanie dodávky elektriny vykonáva PDS. Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS. Dodávateľ fakturuje dodávku elektriny a Distribúciu elektriny na základe týchto údajov. Spôsob určenia náhradných hodnôt spotreby elektriny, v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu, sa riadi postupmi Prevádzkového poriadku PDS. Dodávateľ, ktorý v mene Odberateľa požiadal PDS o údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste, bude Odberateľa informovať o meraných údajoch spôsobom, v rozsahu a štruktúre stanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom.
- 7.6 Odberateľ, ktorého OM je/bude pripojené na napäťovú úroveň VN a u ktorého je odber elektriny meraný na sekundárnej strane transformátora, a transformátor je jeho vlastníctvom, overí funkčnosť kompenzačného zariadenia transformátora na vlastné náklady a výsledky merania oznámi Dodávateľovi podľa podmienok príslušného PDS, ktoré sú prístupné na webovom sídle príslušného PDS:
- 7.6.1 keď ide o nové odberné miesto najneskôr do desať (10) dní po pripojení,
- 7.6.2 pri výmene transformátora najneskôr do desať (10) dní po výmene,
- 7.6.3 ak o to Dodávateľ požiada.
- 7.7 Odberateľ v prípade neprístupnosti určeného meradla je povinný premiestniť na vlastné náklady, za podmienok určených PDS, určené meradlo na verejne prístupné miesto.
- 7.8 Odberateľ berie na vedomie, že PDS je povinný písomne informovať Odberateľa o termíne plánovanej výmeny určeného meradla aspoň pätnásť (15) dní vopred; to neplatí, ak Odberateľ súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného meradla. PDS pri výmene určeného meradla je povinný informovať odberateľa elektriny o stave odobratého množstva elektriny a zároveň je povinný oznámiť stav určeného meradla pred výmenou a stav nového určeného meradla po výmene. Ak sa Odberateľ nezúčastní výmeny určeného meradla, je PDS povinný písomne informovať Odberateľa o výmene, stave určeného meradla pred výmenou a stave nového určeného meradla po výmene a uskladniť demontované určené meradlo minimálne po dobu šesťdesiat (60) dní na účel umožnenia kontroly stavu určeného meradla zo strany Odberateľa.

8 CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

8.1 Cena za dodávku elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku

- 8.1.1 Cena za dodávku elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku sú Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve. Cena za dodávku elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku (resp. spôsob ich určenia) platí vždy najviac na obdobie do uplynutia príslušného kalendárneho roka na ktorý sa vzťahuje. Cena za dodávku elektriny na Predĺžené obdobie trvania Zmluvy sa určí postupom podľa bodu 8.1.2 VOP a Prílohy č. 6 Zmluvy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o zmene ceny z dôvodov uvedených v Zmluve v priebehu kalendárneho roku dodávky.
- 8.1.2 Dodávateľ každoročne, najneskôr tridsať (30) dní pred skončením kalendárneho roka trvania Zmluvy zašle Odberateľovi e-mailom na e-mailovú adresu určenú v Prílohe č. 3 Zmluvy Návrh novej ceny pre Predĺžené obdobie trvania Zmluvy; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Návrh novej ceny nemusí byť Dodávateľom podpísaný. Odberateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia Návrhu novej ceny tento Návrh novej ceny písomne akceptovať podpísaním

akceptácie Návrhu novej ceny elektronicky - kvalifikovaným elektronickým podpisom s platnou časovou pečatou alebo opatreným inými znakmi vyžadovanými za účelom použiteľnosti elektronického originálu dokumentu na právne úkony v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ako scan podpísaný štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať v mene Odberateľa alebo Dodávateľovi oznámiť, že Návrh novej ceny odmieta. Dodávateľ je Návrhom novej ceny viazaný len do uplynutia lehoty podľa predchádzajúcej vety alebo do jeho odmietnutia Odberateľom. V prípade, ak Odberateľ Návrh novej ceny výslovne neodmieta, alebo sa v lehote podľa predchádzajúcej vety nevyjadrí (alebo návrh odmieta až po lehote podľa predchádzajúcej vety), má sa za to, že s cenovými podmienkami uvedenými v Návrhu novej ceny pre ďalšie Predĺžené obdobie trvania Zmluvy súhlasí. V prípade, ak zo strany Odberateľa došlo k akceptácii Návrhu novej ceny postupom podľa tohto bodu Zmluvy alebo ak sa Návrh novej ceny považuje za akceptovaný, pre Predĺžené obdobie trvania Zmluvy sa na dodávku elektriny Odberateľovi automaticky uplatní cena, resp. spôsob jej určenia uvedené v Návrhu novej ceny, pričom pre tieto účely nie je potrebné vyhotoviť osobitný dodatok k Zmluve.

8.2 Cena za Distribúciu elektriny a súvisiace služby

- 8.2.1 Dodávateľ účtuje Odberateľovi ceny za služby spojené s Distribúciou elektriny v zmysle cenníka PDS alebo iným účastníkom trhu alebo akékoľvek iné poplatky, odvody alebo platby v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami ÚRSO a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (vrátane všeobecne záväzných predpisov v oblasti daní).
- 8.2.2 Dodávateľ účtuje Odberateľovi ostatné služby súvisiace s Distribúciou elektriny podľa platného cenníka služieb distribúcie príslušného PDS.
- 8.2.3 Cenové rozhodnutia ÚRSO a cenník služieb distribúcie PDS sú uverejnené a uverejňované na webovom sídle príslušného PDS a ÚRSO.
- 8.2.4 Ak dôjde k zmene regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas zmluvného obdobia, Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi ceny v súlade s podmienkami príslušného nového cenového rozhodnutia ÚRSO.
- 8.2.5 Dodávateľ je oprávnený v prípade zmeny cenníka služieb distribúcie príslušného PDS upraviť fakturovanie ceny Odberateľovi za tieto služby v súlade so zmenou tohto cenníka.

8.3 Iné poplatky

- 8.3.1 Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi cenu za ďalšie administratívne služby a výkony, ktoré nie sú zahrnuté v cene za Združenú dodávku elektriny, ale súvisia s dodávkou elektriny alebo Distribúciou elektriny, a ktoré si Odberateľ objednal, alebo ich svojím konaním, nekonaním alebo omeškaním voči Dodávateľovi vyvolal, a to podľa cenníka služieb Dodávateľa, t. j. cenník služieb a výkonov Dodávateľa v súvislosti so Združenou dodávkou elektriny, ktorého aktuálne znenie je uverejnené na webovom sídle Dodávateľa www.energetickesluzby.sk (ďalej ako „Cenník služieb Dodávateľa“). V cene za dodávku elektriny nie je zahrnutý napr. poplatok za systémové a administratívne úkony za správu jedného OM vo výške určenej v Cenníku služieb Dodávateľa. Dodávateľ je oprávnený počas trvania Zmluvy Cenník služieb Dodávateľa meniť. Zmenu Cenníka služieb Dodávateľa oznamuje Dodávateľ na svojom webovom sídle www.energetickesluzby.sk. Dodávateľ informuje Odberateľa o zmene Cenníka Dodávateľa aj oznámením odoslaným na emailovú adresu Odberateľa.
- 8.4 Ceny uvedené v cenových rozhodnutiach ÚRSO neobsahujú DPH, spotrebnú daň ani iné dane a poplatky akéhokoľvek charakteru; k cenám sa pri fakturácii pripočítava DPH, poplatky alebo iné podobné peňažné platby v zmysle príslušných právnych predpisov.

8.5 Platobné podmienky a fakturácia

8.5.1 OM s priebehovým meraním (OM s mesačným odpočtovým cyklom)

- 8.5.1.1 Odberateľ je povinný uhrádzať Dodávateľovi za Združenú dodávku elektriny zálohové platby na základe Dodávateľom vystaveného zálohového kalendára pre príslušný mesiac, ktorý vychádza z predpokladaného množstva dodávky a Distribúcie elektriny v kalendárnom mesiaci podľa Ročného diagramu odberu.
- 8.5.1.2 V prípade, ak Odberateľ uhrádza Dodávateľovi podľa Zmluvy namiesto zálohových platieb paušálne platby, Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať tieto paušálne platby za dodávku elektriny pre príslušné zúčtovacie obdobie (kalendárny mesiac dodávky) mesačne vopred, t. j. pred začiatkom príslušného mesiaca dodávky, za ktorý sa platba hradí, a to na základe Dodávateľom vystaveného harmonogramu paušálnych platieb, ktorý vychádza z predpokladaného množstva dodávky a Distribúcie elektriny v kalendárnom mesiaci podľa Ročného diagramu odberu.
- 8.5.1.3 Dodávateľ je oprávnený jednostranne určiť, oznámiť a fakturovať zvýšenú zálohu alebo paušálnu platbu v prípade, ak skutočný odber Odberateľa v prechádzajúcom mesiaci dodávky je najmenej o 10 % vyšší ako dohodnuté množstvo elektriny, na základe ktorého sa určila pôvodná výška zálohy alebo paušálnej platby alebo v prípade, ak v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci došlo k zvýšeniu priemernej ceny elektriny na krátkodobom trhu (KT) v porovnaní s Referenčnou cenou dohodnutou pre príslušné obdobie dodávky o viac ako 10 %. Zálohová platba a paušálna platba môžu byť zvýšené pomerne berúc do úvahy (i) výšku pôvodnej dohodnutej zálohovej platby alebo paušálnej platby a množstvo elektriny, vo vzťahu ku ktorému bola určená spotreba elektriny v predchádzajúcom mesiaci dodávky, resp. (ii) v prípade, ak je dôvodom zvýšenia zálohy alebo paušálnej platby zvýšenie ceny elektriny na krátkodobom trhu, tak záloha a paušálna platba môžu byť pomerne zvýšené vychádzajúc z rozdielu medzi Referenčnou cenou a priemernou výškou ceny elektriny na krátkodobom trhu v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Povinnosť Odberateľa uhrádzať zvýšenú zálohu alebo zvýšenú paušálnu platbu je účinná od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomného oznámenia Dodávateľa o zmene výšky zálohy alebo paušálnej platby až do ďalšej zmeny, pričom Dodávateľ je oprávnený doručiť toto oznámenie Odberateľovi samostatne alebo spolu s vyúčtovacou faktúrou. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť prvú zvýšenú zálohu, resp. zvýšenú paušálnu platbu (resp. rozdiel medzi pôvodnou výškou zálohovej platby/paušálnej platby a zvýšenou zálohovou platbou/paušálnou platbou) v termíne splatnosti vyúčtovacej faktúry alebo v termíne splatnosti uvedenom v oznámení o zmene výšky zálohovej platby alebo paušálnej platby a každú ďalšiu zvýšenú zálohu/paušálnu platbu v dohodnutom termíne splatnosti. Takto zvýšená výška zálohovej platby/paušálnej platby sa považuje za dohodnutú výšku zálohovej platby/paušálnej platby. Dodávateľ je oprávnený zvýšiť výšku zálohovej platby/paušálnej platby aj opakovane.
- 8.5.1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je oprávnený jednostranne znížiť výšku zálohovej platby/paušálnej platby v prípade, ak skutočná spotreba Odberateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac dodávky je najmenej o 10 % nižšia ako dohodnuté množstvo elektriny, na základe ktorého sa určila pôvodná výška zálohovej platby/paušálnej platby alebo v prípade, ak v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci došlo k poklesu priemernej ceny elektriny na krátkodobom trhu v porovnaní s Referenčnou cenou dohodnutou pre príslušné obdobie dodávky v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci o viac ako 10%. Zálohová platba/ paušálna platba môže byť znížená pomerne berúc do úvahy (i) výšku pôvodnej dohodnutej zálohovej platby/paušálnej platby a množstvo elektriny, vo vzťahu ku ktorému bola určená spotreba elektriny, v predchádzajúcom mesiaci dodávky, resp. (ii) v prípade, ak je dôvodom možného zníženia zálohovej platby/paušálnej platby zníženie priemernej ceny elektriny na krátkodobom

- trhu, tak zálohová platba/paušálna platba môže byť pomerne znížená vychádzajúc z pôvodnej výšky zálohovej/paušálnej platby platnej pred znížením a rozdiel medzi Referenčnou cenou pre príslušné obdobie a priemernou cenou elektriny na krátkodobom trhu v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Proces zníženia výšky zálohovej platby/paušálnej platby sa primerane riadi ustanovením bodu 8.5.1.3 týchto VOP.
- 8.5.1.5 Ak je Odberateľ podľa Zmluvy povinný uhrádzať Dodávateľovi zálohové platby, Dodávateľ vystaví vyúčtovacie faktúry na úhradu ceny za skutočnú dodávku a Distribúciu elektriny spätne za príslušný kalendárny mesiac na základe odpočtu meradla. Ostatné poplatky v zmysle Cenníka služieb Dodávateľa za príslušný kalendárny mesiac budú taktiež zúčtované vo vyúčtovacej faktúre za dodávku a Distribúciu elektriny. Vyúčtovaciu faktúru za dodávku a Distribúciu elektriny za dodávku v príslušnom zúčtovacom období, s vyúčtovaním uhradenej zálohovej platby vystaví Dodávateľ v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov so splatnosťou najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa vystavenia vyúčtovacej faktúry, ak nie je v Zmluve dohodnutá iná lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry.
- 8.5.1.6 Ak je Odberateľ povinný namiesto úhrady zálohových platieb uhrádzať Dodávateľovi paušálne platby, Dodávateľ doúčtuje rozdiel v cene medzi cenou určenou podľa Zmluvy za skutočnú dodávku a distribúciu elektriny spätne a paušálnou platbou vo vyúčtovacej faktúre, za príslušný kalendárny mesiac na základe odpočtu meradla. Ostatné poplatky v zmysle Cenníka služieb Dodávateľa za príslušný kalendárny mesiac budú taktiež zúčtované vo vyúčtovacej faktúre za dodávku a Distribúciu elektriny. Vyúčtovaciu faktúru za dodávku a distribúciu elektriny za dodávku v príslušnom kalendárnom mesiaci, s vyúčtovaním uhradenej paušálnej platby vystaví Dodávateľ v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov so splatnosťou najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa vystavenia vyúčtovacej faktúry, ak nie je v Zmluve dohodnutá iná lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry.
- 8.5.2 OM s nepribehovým meraním (OM s iným ako mesačným odpočtovým cyklom)
- 8.5.2.1 Pre OM s nepribehovým meraním sa mesačné paušálne platby za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny stanovú so zohľadnením histórie spotreby Odberateľa poskytnutej PDS, za predchádzajúci odpočtový cyklus a plánovanej spotreby v príslušnom zúčtovacom období, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť mesačné paušálne platby na základe Dodávateľom vystaveného harmonogramu paušálnych platieb.
- 8.5.2.2 Dodávateľ je oprávnený jednostranne určiť, oznámiť a fakturovať Odberateľovi zvýšenie paušálnych platieb platných pre zúčtovacie obdobie v prípade, ak v ktoromkoľvek kalendárnom mesiaci dodávky dôjde v porovnaní s Referenčnou cenou dohodnutou pre príslušné obdobie dodávky k zvýšeniu priemernej ceny elektriny na krátkodobom trhu (KT) o viac ako 10 %. Paušálne platby môžu byť zvýšené pomerne pre celé zúčtovacie obdobie, berúc do úvahy rozdiel medzi pôvodnou výškou Referenčnej ceny a priemernou výškou ceny elektriny na krátkodobom trhu v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci pred zvýšením a predpokladanú spotrebu Odberateľa. Povinnosť Odberateľa uhrádzať zvýšené paušálne platby je účinná od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomného oznámenia o zmene výšky paušálnych platieb, ktorého prílohou bude nový harmonogram paušálnych platieb. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť prvú zvýšenú paušálnu platbu (resp. rozdiel medzi pôvodnou výškou paušálnej platby a zvýšenou paušálnou platbou) v termíne splatnosti uvedenom v oznámení o zmene výšky paušálnych platieb, resp. novom harmonograme paušálnych platieb. Takto zvýšené paušálne platby sa považujú za dohodnutú výšku paušálnych platieb. Dodávateľ je oprávnený zvýšiť výšku paušálnych platieb a vystaviť Odberateľovi nový harmonogram paušálnych platieb v priebehu zúčtovacieho obdobia aj opakovane.
- 8.5.2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je oprávnený jednostranne znížiť výšku paušálnych platieb v prípade, ak v ktoromkoľvek kalendárnom mesiaci dodávky dôjde v porovnaní s Referenčnou cenou dohodnutou pre príslušné obdobie dodávky k zníženiu priemernej ceny elektriny na krátkodobom trhu (KT) o viac ako 10 %. Paušálne platby môžu byť znížené pomerne pre celé zostávajúce zúčtovacie obdobie, berúc do úvahy rozdiel medzi pôvodnou výškou Ceny A a priemernou výškou ceny elektriny na krátkodobom trhu v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci pred znížením a predpokladanú spotrebu Odberateľa. Proces zníženia výšky paušálnych platieb sa primerane riadi ustanovením bodu 8.5.2.2 týchto VOP.
- 8.5.2.4 Zúčtovacie obdobie je kalendárny rok alebo iné časové obdobie stanovené Prevádzkovým poriadkom PDS. V prípade ak dôjde zo strany PDS k odpočtu mimo určeného času, zúčtovacím obdobím sa v takom prípade myslí obdobie od posledného odpočtu do vykonania tohto nadštandardného – mimoriadneho odpočtu, resp. obdobie, pre ktoré PDS vystaví po odpočte určeného meradla vyúčtovaciu faktúru. Dodávateľ sa zaväzuje v súlade s odpočtom meradla OM s nepribehovým meraním vystaviť vyúčtovaciu faktúru v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov za príslušné zúčtovacie obdobie. Ostatné poplatky v zmysle Cenníka služieb Dodávateľa za príslušný kalendárny rok budú taktiež zúčtované vo vyúčtovacej faktúre.
- 8.5.2.5 Splatosť vyúčtovacej faktúry bude do štrnástich (14) dní odo dňa vystavenia vyúčtovacej faktúry, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.
- 8.5.2.6 V prípade ak zúčtovacie obdobie stanovené Prevádzkovým poriadkom PDS bude dlhšie ako kalendárny rok, je Dodávateľ oprávnený vystaviť predbežnú vyúčtovaciu faktúru s odhadovanou ročnou spotrebou Odberateľa za obdobie kalendárneho roka, a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, so splatnosťou do štrnásteho (14) dňa od vystavenia faktúry, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. Úhrada mesačných paušálnych platieb nie je dotknutá. Po uskutočnení odpočtu meradla OM za celé zúčtovacie obdobie, vystaví Dodávateľ záverečnú vyúčtovaciu faktúru so zohľadnením úhrad mesačných paušálnych platieb a úhrady vyššie uvedeného predbežného ročného vyúčtovania.
- 8.5.3 V prípade preplatku z vyúčtovacej faktúry Dodávateľ vráti príslušnú čiastku na účet Odberateľa najneskôr do štrnásteho (14) dňa od vystavenia faktúry alebo je oprávnený preplatoť (aj nesplatený) započítať s akýmkoľvek (aj nesplateným) pohľadávkami Dodávateľa voči Odberateľovi; ustanovenie § 359 Obchodného zákonníka sa na započítanie podľa tohto bodu nepoužije. Toto ustanovenie zostáva v platnosti aj po zániku Zmluvy a zánik Zmluvy naň nemá vplyv.
- 8.5.4 Dodávateľ bude zasielať faktúry podľa Zmluvy Odberateľovi elektronicky. Odberateľ podpisom Zmluvy vyjadruje súhlas so zasielaním faktúr v elektronickej forme. Odberateľ zároveň potvrdzuje, že má neobmedzený prístup k emailovej adrese (t. j. k adrese elektronickej pošty), ktorá je uvedená v Prílohe č. 3 Zmluvy a túto emailovú adresu bude používať pre zasielanie faktúr v elektronickej forme. Odberateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Dodávateľa o akýchkoľvek zmenách emailovej adresy určenej na zasielanie faktúr v elektronickej forme. Odberateľ vyhlasuje, že bol Dodávateľom poučený o práve odvolať súhlas, a to prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Dodávateľovi. Odberateľ berie na vedomie, že Dodávateľ nezodpovedá Odberateľovi za prípadnú škodu spôsobenú technickými problémami (napr. nekvalitné pripojenie na internet, strata pripojenia na internet a pod.) pri doručovaní faktúr v elektronickej forme. Dodávateľ vyhlasuje, že faktúry v elektronickej forme zasielané Odberateľovi budú daňovým dokladom podľa Zákona o DPH a zaväzuje sa doručovať faktúry v elektronickej

forme Odberateľovi výlučne na emailovú adresu, ktorá je uvedená v Prílohe č. 3 Zmluvy, príp. na zmenenú adresu písomne oznámenú Odberateľom Dodávateľovi spôsobom podľa článku 10 týchto VOP. Ak Odberateľ odvolá súhlas na zasielanie faktúr v elektronickej forme alebo ak bude požadovať popri doručovaní faktúr v elektronickej forme aj doručovanie faktúr v listinnej forme, doručenie faktúry Odberateľovi v listinnej forme bude spoplatnené podľa príslušnej položky/sadby Cenníka služieb Dodávateľa. Za rozhodujúci deň pre doručenie faktúry Odberateľovi sa považuje deň doručenia faktúry elektronicke.

- 8.5.5 V prípade omeškania Odberateľa s úhradou zálohovej platby alebo paušálnej platby, vyúčtovacej faktúry za dodávku elektriny a Distribúciu elektriny alebo inej faktúry vystavenej na základe Zmluvy a týchto VOP je Dodávateľ oprávnený, po márnom uplynutí lehoty na dodatočnú úhradu uvedenú v písomnej výzve (upomienke) Odberateľovi, požiadať PDS o prerušenie dodávky elektriny a Distribúcie elektriny do OM. Omeškanie s úhradou zálohovej platby alebo paušálnej platby, vyúčtovacej faktúry alebo akejkolvek inej faktúry vystavenej na základe Zmluvy a týchto VOP sa považujú za podstatné porušenie Zmluvy. Pred opätovným pripojením je Odberateľ povinný uhradiť Dodávateľovi dlžnú čiastku a za prerušenie a opätovné pripojenie uhradiť Dodávateľovi náklady a poplatky spojené s prerušením a opätovným pripojením.

- 8.5.6 Každá faktúra musí byť vystavená v zmysle platných právnych predpisov a obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti daňového dokladu a náležitosti faktúry v zmysle zákona o energetike. Faktúry sa vystavujú spoločne za dodávku elektriny a Distribúciu elektriny.

- 8.5.7 Za deň splnenia akéhokoľvek peňažného záväzku podľa Zmluvy a týchto VOP sa považuje deň pripísania dlžnej sumy v prospech účtu Zmluvnej strany. Pri nedodržaní lehoty splatnosti akéhokoľvek peňažného záväzku Odberateľa, má Dodávateľ právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne za každý, aj začatý deň omeškania. Dodávateľ upozorní Odberateľa na omeškanie s úhradou záväzku odoslaním upomienky (výzvy).

- 8.5.8 Odberateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak požiada Dodávateľa o ukončenie trvania Zmluvy pre OM z dôvodu skrátenia doby trvania dodávky s následným prepisom OM na nového odberateľa, Odberateľ uhradí:

8.5.8.1 všetky splatné a neuhradené záväzky voči Dodávateľovi a z vystavených faktúr za predchádzajúce ukončené účtovacie obdobia. V prípade posledného účtovacieho obdobia Dodávateľ môže vystaviť faktúru s kratšou splatnosťou ako je dohodnutá v predchádzajúcich odsekoch tohto článku,

8.5.8.2 zálohovú platbu a/alebo paušálnu platbu vo výške 100% predpokladaného odberu, z ktorého boli vypočítané pôvodné platby, a to za účtovacie obdobie, v ktorom bude prepis zrealizovaný. V prípade, že Odberateľ nemal vopred stanovený predpis zálohových platieb/ harmonogram paušálnych platieb, bude výška zálohovej platby/paušálnej platby vypočítaná na základe spotreby Odberateľa v predchádzajúcom účtovacom období;

a to najneskôr tri (3) pracovné dni pred dňom, v ktorom bude zaslaná požiadavka Dodávateľa na prepis odberateľa v OM.

- 8.5.9 Dodávateľ zašle na základe žiadosti Odberateľa na ukončenie Zmluvy pre konkrétne OM Odberateľovi informáciu o všetkých vyššie špecifikovaných záväzkoch v lehote desiatich (10) pracovných dní. Dodávateľ má právo nezrealizovať prepis Odberateľa na dotknutom OM k požadovanému dátumu zo strany Odberateľa v prípade, ak nebudú splnené vyššie uvedené podmienky alebo iné podmienky v zmysle Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje po zrealizovaní prepisu a doručení fakturačných podkladov za príslušné obdobie vystaviť vyúčtovaciu faktúru za príslušnú časť neúplného účtovacieho obdobia a vysporiadať prípadné záväzky Dodávateľa voči Odberateľovi bez zbytočného odkladu. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Dodávateľa a povinnosť Odberateľa na vzájomné vysporiadanie záväzkov a pohľadávok, ktoré vzniknú v súvislosti s doručením opravných fakturačných podkladov od PDS a OKTE v budúcnosti.

8.6 Zabezpečenie

- 8.6.1 Dodávateľ je oprávnený požadovať od Odberateľa Zabezpečenie plnenia záväzkov Odberateľa vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto VOP, ak Dodávateľ identifikuje existenciu alebo riziko ktorejkoľvek z nasledujúcich skutočností:

- (i) hodnota vlastného imania Odberateľa je podľa poslednej zverejnenej riadnej individuálnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky Odberateľa menšia ako 0 (nula),
- (ii) zaťaženie majetku Odberateľa v prospech tretích osôb presahuje hodnotu 50 % súčtu hodnoty dlhodobého hmotného majetku a pohľadávok Odberateľa zistených podľa poslednej zverejnenej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky Odberateľa,
- (iii) Odberateľ je evidovaný na ktoromkoľvek zo zoznamov dlžníkov vedených Sociálnou poisťovňou, jednotlivými zdravotnými poisťovňami alebo Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, v centrálnom registri exekúcií vedenom Slovenskou komorou exekútorov alebo v akomkoľvek inom verejne dostupnom zozname alebo registri dlžníkov, ak takáto evidencia dlhu Odberateľa v jednom alebo kumulatívne vo viacerých takýchto registroch a/alebo zoznamoch presahuje sumu 5.000,- EUR alebo 1% hodnoty celkových aktív Odberateľa zistených podľa poslednej zverejnenej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky Odberateľa,
- (iv) Odberateľovi bola za obdobie od uzatvorenia Zmluvy samostatne jedným rozhodnutím alebo kumulatívne viacerými rozhodnutiami súdu právoplatne uložená povinnosť zaplatiť sumu prevyšujúcu 5.000,- EUR alebo sumu prevyšujúcu 1% hodnoty celkových aktív Odberateľa zistených podľa poslednej zverejnenej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky Odberateľa,
- (v) majetok Odberateľa bol v predchádzajúcich dvanástich (12) mesiacoch pred uzavretím Zmluvy predmetom konkurzného alebo reštrukturalizačného konania,
- (vi) voči Odberateľovi bola v predchádzajúcich dvanástich (12) mesiacoch pred uzavretím Zmluvy skončená reštrukturalizácia alebo zanikla dočasná ochrana v zmysle zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- (vii) Odberateľ porušil platobné podmienky dohodnuté v Zmluve alebo akejkolvek inej zmluve uzatvorenej medzi Dodávateľom a Odberateľom tým spôsobom, že Odberateľ sa opakovane (t. j. viac ako raz) v priebehu trvania Zmluvy dostal do omeškania s úhradou faktúry alebo akéhokoľvek záväzku podľa Zmluvy alebo týchto VOP o viac ako päť (5) dní,
- (viii) odber Odberateľa za uplynulé dva (2) mesiace je najmenej o 10% vyšší ako plánovaný odber podľa Ročného diagramu odberu,
- (ix) na majetok Odberateľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, začalo sa reštrukturalizačné konanie, začala sa likvidácia Odberateľa, začalo sa proti Odberateľovi exekučné konanie alebo je platobne neschopný alebo predĺžený,
- (x) voči Odberateľovi bolo začaté niektoré z preventívnych konaní podľa zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- (xi) Odberateľ je personálne prepojený s dlžníkom Dodávateľa, a to tak, že v orgánoch dlžníka Dodávateľa a orgánoch Odberateľa sa nachádza aspoň jedna spoločná fyzická osoba alebo sa v orgánoch Odberateľa nachádza aspoň jedna osoba v postavení blízkych osôb ku ktorémukoľvek z členov orgánov dlžníka Dodávateľa, pričom dlh takéhoto

- dĺžnika voči Dodávateľovi je vyšší ako 5.000,- EUR alebo 1% celkových aktív zistených podľa poslednej zverejnenej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky dĺžnika Dodávateľa, alebo
- (xii) Odberateľ bol podľa poslednej zostavenej riadnej individuálnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky spoločnosťou v kríze v zmysle jej definície uvedenej v Obchodnom zákonníku a Odberateľ na výzvu Dodávateľa dostatočne nepreukázal, že dôvody na krízu Odberateľa už pominuli.

8.6.2 Za primerané Zabezpečenie záväzkov Odberateľa sa považuje:

- a) zloženie finančnej zábezpeky v prospech bankového účtu Dodávateľa uvedeného v záhlaví Zmluvy vo výške 3-násobku súčiny priemernej ceny elektriny krátkodobom trhu s elektrinou (KT) v kalendárnom mesiaci bezprostredne predchádzajúcom doručeniu výzvy Dodávateľa podľa bodu 8.6.3 a dohodnutého množstva elektriny, ktoré sa Odberateľ zaviazal od Dodávateľa podľa Ročného diagramu odberu v kalendárnom mesiaci, v ktorom mu Dodávateľ doručí výzvu podľa bodu 8.6.3 týchto VOP odobrať, pričom v prípade OM s nepribehovým meraním sa výška Zabezpečenia vo vzťahu k týmto OM určí ako 3-násobok súčiny priemernej ceny elektriny krátkodobom trhu s elektrinou (KT) v kalendárnom mesiaci bezprostredne predchádzajúcom doručeniu výzvy Dodávateľa podľa bodu 8.6.3 a 1/12 celkového množstva elektriny, ktoré sa Odberateľ zaviazal od Dodávateľa podľa Ročného diagramu odberu v kalendárnom roku dodávky odobrať, a ak sa Zmluva uzaviera v priebehu kalendárneho roku alebo na obdobie kratšie ako je kalendárny rok, tak sa výška Zábezpeky vo vzťahu k OM s nepribehovým meraním určí ako 3-násobok súčiny priemernej ceny elektriny krátkodobom trhu s elektrinou (KT) v kalendárnom mesiaci bezprostredne predchádzajúcom doručeniu výzvy Dodávateľa podľa bodu 8.6.3 a celkového množstva elektriny, ktoré sa Odberateľ zaviazal od Dodávateľa podľa Ročného diagramu odberu v období najviac uplynulých troch (3) mesiacov pred dorúčením výzvy Dodávateľa podľa bodu 8.6.3. odobrať, alebo
- b) zabezpečenie formou bankovej záruky zriadené v prospech Dodávateľa vo finančnej inštitúcii s bankovou licenciou v Slovenskej republike vo výške 3-násobku súčiny priemernej ceny elektriny na krátkodobom trhu s elektrinou (KT) v kalendárnom mesiaci bezprostredne predchádzajúcom doručeniu výzvy Dodávateľa podľa bodu 8.6.3 a dohodnutého množstva elektriny, ktoré sa Odberateľ zaviazal od Dodávateľa podľa Ročného diagramu odberu, v kalendárnom mesiaci, v ktorom mu Dodávateľ doručí výzvu podľa bodu 8.6.3 týchto VOP odobrať, pričom v prípade OM s nepribehovým meraním sa výška Zabezpečenia vo vzťahu k týmto OM určí ako 3-násobok súčiny priemernej ceny elektriny na krátkodobom trhu s elektrinou (KT) v kalendárnom mesiaci bezprostredne predchádzajúcom doručeniu výzvy Dodávateľa podľa bodu 8.6.3 a 1/12 celkového množstva elektriny, ktoré sa Odberateľ zaviazal od Dodávateľa podľa Ročného diagramu odberu v kalendárnom roku dodávky odobrať, a ak sa Zmluva uzaviera v priebehu kalendárneho roku alebo na obdobie kratšie ako je kalendárny rok, tak sa výška Zábezpeky vo vzťahu k OM s nepribehovým meraním určí ako 3-násobok súčiny priemernej ceny elektriny na krátkodobom trhu s elektrinou (KT) v kalendárnom mesiaci bezprostredne predchádzajúcom doručeniu výzvy Dodávateľa podľa bodu 8.6.3 a celkového množstva elektriny, ktoré sa Odberateľ zaviazal od Dodávateľa podľa Ročného diagramu odberu v období najviac uplynulých troch (3) mesiacov pred dorúčením výzvy Dodávateľa podľa bodu 8.6.3 odobrať;

Ak Dodávateľ s Odberateľom dohodol v Zmluve viac Ročných diagramov odberu, vzťahujúcich sa na rôzne OM, Dodávateľ je oprávnený požadovať Zabezpečenie určené podľa písm. a) a b) podľa tohto bodu VOP vo vzťahu ku každému z nich alebo súhorne, podľa uváženia Dodávateľa.

Ceny jednotlivých obchodných hodín na krátkodobom trhu sú zverejňované na stránke www.okte.sk v sekcii krátkodobý trh.

- 8.6.3 Odberateľ je povinný poskytnúť Zabezpečenie najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Dodávateľa na vykonanie Zabezpečenia. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby Zabezpečenie bolo počas celej doby, po ktorú sa podľa Zabezpečenia vyžaduje minimálne vo výške určenej podľa bodu 8.6.2 týchto VOP. Porušenie povinnosti poskytnúť Zabezpečenie v lehote siedmich (7) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6.4 Dodávateľ je oprávnený Zabezpečenie použiť na uspokojenie akýchkoľvek svojich pohľadávok, ktoré má voči Odberateľovi. Použitie Zabezpečenia je Dodávateľ povinný písomne oznámiť Odberateľovi s uvedením výšky a dôvodu jeho použitia. Použitie Zabezpečenia Dodávateľom nepodlieha predchádzajúcemu súhlasu Odberateľa na jeho použitie. Ustanovenie tohto bodu zostáva v platnosti aj po zániku Zmluvy.
- 8.6.5 Odberateľ postupuje právo na úroky zo zloženého Zabezpečenia Dodávateľovi. Dodávateľ takto nadobudne vlastnícke právo k úrokom momentom, kedy ich banka pripíše v prospech bankového účtu Dodávateľa.
- 8.6.6 Vždy, keď bude Zabezpečenie alebo jeho časť použitá na uspokojenie nároku Dodávateľa voči Odberateľovi, Odberateľ je povinný doplniť Zabezpečenie do pôvodnej výšky podľa tohto bodu, najneskôr v lehote siedmich (7) dní odo dňa, kedy mu bolo doručené oznámenie o použití Zabezpečenia alebo jeho časti Dodávateľom. Porušenie povinnosti doplniť Zabezpečenie do pôvodnej výšky v lehote siedmich (7) dní odo dňa doručenia oznámenia Dodávateľa o použití Zabezpečenia alebo jeho časti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6.7 V prípade, že Odberateľ nedoplní Zabezpečenie riadne a včas, Dodávateľovi vzniká právo uplatniť voči Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne zo sumy, o ktorú je Odberateľ povinný doplniť Zabezpečenie do pôvodnej výšky. Dodávateľ je oprávnený uspokojiť svoj nárok na zmluvnú pokutu zo Zabezpečenia.
- 8.6.8 V prípade, ak dôjde k zániku Zmluvy, Dodávateľ vráti Odberateľovi Zabezpečenie, resp. jeho zostatok do šesťdesiatich (60) dní odo dňa zániku Zmluvy. Ustanovenie tohto bodu zostáva v platnosti aj po zániku Zmluvy.

9 REKLAMÁCIE

- 9.1 Ak nie je v tomto článku uvedené inak, dôvody, spôsob uplatnenia reklamácie, náležitosti reklamácie a postup pri vybavovaní reklamácií sú uvedené v Reklamačnom poriadku Dodávateľa zverejnenom na webovom sídle Dodávateľa www.energetickesluzby.sk.
- 9.2 Ak sa stane chyba alebo omyl pri fakturácii, majú Zmluvné strany nárok na vzájomné vyrovnanie rozdielu. Ak Odberateľ zistí chybu vo faktúre, bez zbytočného odkladu pošle Dodávateľovi písomnú žiadosť o overenie správnosti vyúčtovania úhrady s uvedením reklamovaných skutočností a dôvodov, pre ktoré považuje reklamáciu za dôvodnú a priložením podkladov potrebných pre prešetrenie reklamácie a skutočností uvádzaných Odberateľom. V prípade, ak nebude mať reklamácia náležitosti podľa predchádzajúcej vety, Dodávateľ ju bude považovať za neoprávnenú a nebude sa ňou zaoberať. Dodávateľ overí správnosť vyúčtovania úhrady za dodanú elektrinu (dodávku elektriny) a Distribúciu elektriny a v prípade opodstatnenosti reklamácie odstráni zistené nedostatky vo vyúčtovaní vystavením opravnej faktúry bez zbytočného odkladu. Ak chybu zapríčiní Dodávateľ, bezodkladne vyhotoví opravnú faktúru. Pokiaľ si prešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť tretej strany, môže Dodávateľ primerane predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie. Reklamácia nemá odkladný účinok na úhradu faktúry.

- 9.3 Reklamácia technických podmienok dodávky a správnosti meraných údajov sa riadia Prevádzkovým poriadkom PDS. Reklamáciu uplatňuje Odberateľ písomnou formou u Dodávateľa.
- 9.4 Uplatnenie reklamácie nezavahuje Odberateľa povinnosti uhradiť v určenej lehote vyúčtovanie za dodávku elektriny a Distribúciu elektriny.

10 KOMUNIKÁCIA

- 10.1 Zmluvné strany v Prílohe č. 3 Zmluvy určia oprávnené osoby pre jednotlivé oblasti komunikácie. V prípade, ak Odberateľ požaduje pre účely vzájomnej komunikácie od Dodávateľa, aby Dodávateľ zasielal e-mailové správy v rámci vzájomnej komunikácie Zmluvných strán súčasne na viac ako päť (5) e-mailových adres Odberateľa, Dodávateľ je oprávnený za každú ďalšiu e-mailovú adresu, vyúčtovať Odberateľovi administratívny poplatok vo výške uvedenej v Cenníku služieb Dodávateľa.
- 10.2 Akékoľvek zmeny v rozsahu oprávnených osôb sú Zmluvné strany povinné bez meškania oznámiť druhej Zmluvnej strane zaslaním všetkých potrebných údajov o nových oprávnených osobách v písomnej podobe, a to niektorým zo spôsobov uvedených v bode 10.5 tohto článku VOP. Zmena nadobúda účinnosť doručením písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane, ak nebude v písomnom oznámení uvedený iný časovo neskorší dátum nadobudnutia účinnosti zmeny, pričom pre tieto účely nie je potrebné vyhotoviť dodatok k Zmluve. Rovnakoým spôsobom, bez potreby dodatku k Zmluve môžu Zmluvné strany zmeniť aj bankové údaje Zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy.
- 10.3 Odberateľ je povinný v písomnej podobe niektorým zo spôsobov uvedených v bode 10.5 tohto článku VOP oznámiť Dodávateľovi zmenu obchodného mena, sídla, zmenu IČO, DIČ, právnej formy, štatutárnych orgánov, adresy pre poštový styk a čísla účtu, ako aj informáciu že sa Odberateľ zlučuje s inou spoločnosťou, že dochádza u Odberateľa k splnutiu alebo rozdeleniu alebo k predaju podniku alebo časti podniku Odberateľa, a to najneskôr päť (5) dní pred dňom zmeny, resp. zlúčenia, splnutia alebo rozdelenia alebo predaja podniku alebo jeho časti, s uvedením dňa nadobudnutia účinnosti zmeny, zlúčenia, splnutia, rozdelenia alebo predaja podniku resp. jeho časti. V prípade zmien údajov podľa tohto bodu nie je potrebné vyhotovovať osobitný dodatok k Zmluve. V prípade porušenia povinnosti Odberateľa podľa tohto bodu VOP je Dodávateľ oprávnený požadovať od Odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR (slovom: tridsať eur) denne, a to za každý, aj začatý deň omeškania.
- 10.4 K rokovaniu o dodávkach elektriny a cenových podmienkach sú oprávnené výlučne určené osoby Odberateľa a Dodávateľa, ktorí sú vrátane rozsahu svojho oprávnenia, uvedené v Prílohe č. 3 Zmluvy.
- 10.5 Pokiaľ nie je v Zmluve alebo v iných ustanoveniach týchto VOP uvedené inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti, výzvy, reklamácie, diagramy dodávok a fakturácie Zmluvné strany uskutočnia písomne. Písomné oznámenia, žiadosti, výzvy, reklamácie, diagramy dodávok a fakturácie sa budú považovať za riadne doručené, ak ich Zmluvná strana doručí oprávnenej osobe druhej Zmluvnej strany určenej pre jednotlivé oblasti komunikácie niektorým z nasledovných spôsobov:
- 10.5.1 osobným doručením Zmluvnej strane, ktorá je adresátom, na jej adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo na inú adresu písomne oznámenú Zmluvnej strane,
- 10.5.2 zaslaním poštou alebo kuriérskou službou Zmluvnej strane, ktorá je adresátom na jej adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo na inú adresu písomne oznámenú Zmluvnej strane, alebo
- 10.5.3 elektronicky doručením e-mailovej správy s prílohou naskenovaného oznámenia, žiadosti, výzvy, reklamácie, faktúry podpísaného oprávnenou osobou Zmluvnej strany, diagramu v dohodnutom elektronickom formáte alebo s prílohou elektronického originálu dokumentu podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenej osoby s platnou časovou pečaťou, a to na e-mailovú adresu určenú prijímajúcou Zmluvnou stranou pre príslušnú oblasť komunikácie podľa Prílohy č. 3 Zmluvy alebo v prípade zmeny osôb oprávnených na komunikáciu na e-mailovú adresu uvedenú v písomnom oznámení prijímajúcej Zmluvnej strany preukázateľne doručenom odosielaajúcej Zmluvnej strane.
- 10.6 Ak neexistuje dôkaz o skoršom doručení, akékoľvek písomné oznámenie, žiadosti, výzvy, reklamácie, diagramy dodávok a fakturácie ktoré je potrebné podľa Zmluvy doručiť druhej Zmluvnej strane budú považované za doručené
- 10.6.1 v prípade doručovania podľa bodu 10.5.1 (t.j. osobne) oproti písomnému potvrdeniu jeho prevzatia, a to dňom takéhoto doručenia, alebo
- 10.6.2 prípade doručovania podľa bodu 10.5.2 Zmluvy (t.j. poštou alebo kuriérskou službou):
- 10.6.2.1 (i) dňom doručenia, ak bol doručený na adresu sídla druhej Zmluvnej strany zapísanej v obchodnom registri, a ak bola zmenená, na adresu uvedenú v písomnom oznámení o zmene tejto adresy preukázateľne doručenom druhej Zmluvnej strane, alebo (ii) na siedmy (7) deň po uložení zásielky na pošte, a to aj v prípade ak sa adresát o doručení nedozvedel, podľa toho, čo nastane skôr; a
- 10.6.2.2 ak sa odosielaajúcej Zmluvnej strane odosielaaná zásielka vrátila ako nedoručiteľná (aj v prípade odmietnutia prevzatia), a to aj napriek skutočnosti, že bola doručovaná na adresu sídla zapísanú v obchodnom registri, a ak bola zmenená, na adresu uvedenú v písomnom oznámení o zmene tejto adresy preukázateľne doručenom druhej Zmluvnej strane, a to dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielaajúcej Zmluvnej strane, aj keď sa adresát o doručovaní nedozvedel;
- 10.6.3 v prípade doručovania podľa bodu 10.5.3 (t. j. e-mailom) sa za deň doručenia v prípade, ak bola správa odoslaná do 15:00 hod. pracovného dňa považuje deň odoslania správy, a v prípade, ak bola správa odoslaná po 15:00 hod., alebo v sobotu, v nedeľu, v štátny sviatok alebo v deň pracovného pokoja najbližší nasledujúci pracovný deň po dni odoslania správy.
- 10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti majúce za následok zánik Zmluvy môžu byť ostatným Zmluvným stranám doručované výlučne v listinnej forme (osobne alebo poštou alebo kuriérskou službou) spôsobom podľa bodu 10.5.1 alebo 10.5.2 alebo elektronicky (e-mailom), avšak výlučne vo forme elektronického originálu dokumentu podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom s platným certifikátom podpisu a časovou pečiatkou alebo inými znakmi vyžadovanými za účelom použiteľnosti elektronického originálu dokumentu na právne úkony v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.8 Zmluvné strany sú povinné navzájom si potvrdzovať prevzatie osobne doručených písomností. Odmietnutie poskytnutia potvrdenia o prevzatí má účinky odmietnutie prevzatia zásielky adresátom.

11 VYŠŠIA MOC

- 11.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, a to v prípadoch, keď toto neplnenie bolo výsledkom OVZ. OVZ môžu byť najmä živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia a iné obdobné okolnosti. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov, založených Zmluvou a týmito VOP a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.

- 11.2 Zmluvná strana dotknutá OVZ je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu a vyzvať ju k rokovaniu. Na požiadanie predloží Zmluvná strana, odvolávajúca sa na OVZ druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti.
- 11.3 Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, pokračujú po vzniku OVZ v plnení svojich záväzkov podľa Zmluvy a VOP, pokiaľ je to rozumne možné a budú hľadať iné alternatívne prostriedky pre plnenie Zmluvy a VOP, ktorým nebránia OVZ.

12 PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM, NÁHRADA ŠKODY

- 12.1 Dodávateľ a Odberateľ venujú zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii vzniku škôd. Zmluvná strana, je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto VOP, a dôsledky prekážky. Prekážka musí byť druhej Zmluvnej strane oznámená bez zbytočného odkladu po tom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.
- 12.2 Zmluvné strany sú oprávnené požadovať náhradu škody im spôsobenú porušením povinností druhou Zmluvnou stranou. Zmluvné strany budú pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvná strana, ktorej vznikla škoda z dôvodu porušenia povinností druhou Zmluvnou stranou je povinná písomne oznámiť túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o vzniku škody dozvedela a preukázať dôvody vzniku a výšku uplatňovanej škody. V záujme zmierneného vyriešenia veci je druhá Zmluvná strana po doručení písomného oznámenia a riadneho preukázania dôvodu vzniku a výšky škody, oprávnená v termíne do desiatich (10) dní zaslať písomné vyjadrenie k predloženým dôvodom a výške uplatňovanej škody. Ak sa Zmluvné strany do uplynutia tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia písomného vyjadrenia (reakcie) druhej Zmluvnej strany nedohodnú na zmiernom vyriešení veci, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená uplatňovať svoje nároky súdnou cestou; tým nie sú dotknuté iné ustanovenia, s výnimkou ustanovenia bodu 13.1.1, pred ktorým má ustanovenie tohto bodu prednosť.
- 12.3 Celková náhrada škody, ktorú by bol Dodávateľ povinný Odberateľovi uhradiť v dôsledku porušenia povinností Dodávateľa podľa Zmluvy a týchto VOP nepresiahne sumu v EUR, ktorá sa určí ako päťnásobok podielu aritmetického priemeru hodnôt ročných množstiev elektriny podľa príslušného Ročného diagramu odberu/Ročných diagramov odberu, ktoré sa Odberateľ zaviazal od Dodávateľa odobrať v príslušnom kalendárnom roku v MWh, v ktorom došlo k porušeniu povinností Dodávateľa. Uvedená maximálna náhrada škody podľa tohto bodu VOP predstavuje zároveň predvídateľnú škodu, ktorá môže Odberateľovi vzniknúť v dôsledku porušenia povinností Dodávateľa podľa tejto Zmluvy.
- 12.4 Za porušenie povinností Dodávateľa pri dodávke a Distribúcii elektriny sa nepovažujú nasledovné prípady, ktoré sú zároveň spojené s vylúčením nároku Odberateľa na náhradu škody:
- 12.4.1 obmedzenia alebo prerušenia Distribúcie elektriny z dôvodov uvedených v podmienkach PDS a v § 31 ods. 1 písm. e) Zákona o energetike, v Zmluve a týchto VOP, s výnimkou ak škoda bola spôsobená zavinením PDS (v takom prípade za škodu zodpovedá PDS),
- 12.4.2 obmedzenia alebo prerušenia dodávky a Distribúcie elektriny pri akomkoľvek neoprávnenom odbere elektriny podľa obchodných podmienok PDS, ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku PDS a § 46 Zákona o energetike,
- 12.4.3 znemožnenia dodávky a Distribúcie elektriny z dôvodu porušenia povinností Odberateľa podľa bodu 3.8 a 6.12 Zmluvy alebo z iných dôvodov na strane Odberateľa,
- 12.4.4 nedodania elektriny, ktoré vzniklo pri zabezpečovaní povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle ustanovení § 24 Zákona o energetike alebo pri stavoch núdze podľa § 20 Zákona o energetike.

13 RIEŠENIE SPOROV, REŽIM SPOTREBNEJ DANE A ZELEŇ ELEKTRINA

13.1 Riešenie sporov

- 13.1.1 Zmluvné strany sa zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z plnenia Zmluvy, jej ponímania alebo v súvislosti s ňou. Rozpory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia Zmluvy sa zaväzujú Zmluvné strany vyriešiť prednostne vzájomnou dohodou na úrovni štatutárnych zástupcov oboch Zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k zmiernu, bude predmetný spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu.
- 13.1.2 Odberateľ, ktorý je koncovým odberateľom elektriny je oprávnený predložiť ÚRSO na mimosúdne riešenie spor s Dodávateľom v súlade s ustanovením § 37 Zákona o regulácii, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a Odberateľ nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

13.2 Režim spotrebnej dane a zelená elektrina

- 13.2.1 Ak je Odberateľ (i) registrovaným oprávneným spotrebiteľom elektriny podľa ustanovenia § 8 ods. 1 Zákona o spotrebnej dani (ďalej ako „**registrovaný oprávnený spotrebiteľ**“) a / alebo (ii) držiteľom povolenia na odber elektriny oslobodenej od dane v zmysle ustanovenia § 8 ods. 2 Zákona o spotrebnej dani (ďalej len „**povolenie na oslobodenú elektrinu**“) a / alebo (iii) registrovaným platiteľom dane z elektriny v zmysle ustanovenia § 10 a 11 Zákona o spotrebnej dani (ďalej ako „**registrovaný platiteľ elektriny**“), je Odberateľ povinný úradne osvedčenú kópiu dokladu preukazujúceho
- (i) registráciu oprávneného spotrebiteľa (t. j. osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny),
- (ii) skutočnosť, že Odberateľ je držiteľom povolenia na oslobodenú elektrinu (t. j. povolenia na oslobodenú elektrinu), alebo
- (iii) skutočnosť, že Odberateľ je platiteľom dane z elektriny (t. j. osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny) (ďalej spolu ako „**doklad preukazujúci režim spotrebnej dane**“) odovzdať Dodávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred prvým odberom elektriny. Dodávateľ elektriny dodá elektrinu oslobodenú od dane alebo elektrinu bez spotrebnej dane až po predložení dokladu preukazujúceho režim spotrebnej dane (t. j., že Odberateľ je registrovaný oprávnený spotrebiteľ, a / alebo držiteľ povolenia na oslobodenú elektrinu alebo registrovaný platiteľ elektriny). V prípade nepredloženia dokladu preukazujúceho režim spotrebnej dane podľa tohto bodu Dodávateľ účtuje spotrebnú daň z elektriny štandardným režimom, t. j. na všetku dodanú elektrinu sa vzťahuje spotrebná daň z elektriny. V prípade porušenia povinností Odberateľa v zmysle tohto bodu Odberateľ zodpovedá Dodávateľovi za všetky a akékoľvek škody spôsobené porušením týchto povinností vrátane sankcií zo strany príslušných colných alebo správnych orgánov.
- 13.2.2 Odberateľ, ktorému bol doklad preukazujúci režim spotrebnej dane doplnený, zmenený, odňatý alebo ktorému bol vydaný nový alebo iný doklad preukazujúci režim spotrebnej dane, je povinný o tejto skutočnosti informovať Dodávateľa najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti. V prípade neinformovania o zmene vo vzťahu k dokladu preukazujúceho režim spotrebnej dane alebo omeškania s informovaním zo strany Odberateľa podľa tohto bodu má Dodávateľ právo uplatniť voči Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc eur) za každý jeden prípad

porušenia povinnosti Odberateľa v zmysle tohto bodu Zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok Dodávateľa na náhradu škody spôsobený porušením týchto povinností Odberateľa (vrátane sankcií zo strany príslušných colných alebo správnych orgánov).

- 13.2.3 Odberateľ sa zaväzuje odobrať elektrinu vyrobenú z OZE v množstve jednostranne určenom Dodávateľom (tým nie je ale dotknutý záväzok Dodávateľa dodať Odberateľovi dohodnuté množstvo elektriny bez ohľadu na jej pôvod) a za podmienok v zmysle Zmluvy a týchto VOP.
- 13.2.4 Celé množstvo elektriny alebo jej časť, ktorá bude dodaná Odberateľovi na základe Zmluvy môže byť vyrobené z OZE. Pôvod elektriny dodanej Odberateľovi a vyrobenej z OZE bude preukázateľný na strane Dodávateľa minimálne takým spôsobom, ktorý je nevyhnutne vyžadovaný v zmysle príslušných právnych predpisov, resp. príslušných orgánov verejnej moci, (napr. zárukou pôvodu elektriny alebo potvrdením od výrobcu) pričom podrobnosti vo vzťahu k rozsahu a spôsobu poskytnutia budú upravené v samostatnej dohode.
- 13.2.5 Elektrina dodaná koncovému odberateľovi, ktorá bude vyrobená z OZE (t. j. vo vzťahu ku ktorej bude vydaný doklad o pôvode elektriny), v množstve dodanom v jednotlivom kalendárnom mesiaci, je podľa § 7 ods. 1 písm. e) Zákona o spotrebnej dani oslobodená od spotrebnej dane z elektriny za súčasného splnenia ostatných zákonných podmienok v zmysle Zákona o spotrebnej dani a ostatných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Odberateľ berie na vedomie, že takto vyrobená elektrina je predmetom iných daní a poplatkov akéhokoľvek charakteru v zmysle príslušných platných právnych predpisov.
- 13.2.6 Odberateľ berie na vedomie, že možnosť dodávky elektriny z OZE sa vzťahuje len na OM Odberateľa s priebehovým meraním.
- 13.2.7 Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že Dodávateľ je oprávnený počas dohodnutej doby dodávky podľa Zmluvy jednostranne meniť sčasti alebo v celom rozsahu dohodnutej dodávky podiel elektriny vyrobenej z OZE, ktorá bude dodaná Odberateľovi z celkového dohodnutého množstva dodávky a množstva dodávky v jednotlivých kalendárnych mesiacoch pre Odberateľa, najmä ale nielen z nasledovných dôvodov:
- 13.2.7.1 vzniku akýchkoľvek objektívnych skutočností, nezávislých od vôle Dodávateľa a výrobcu tejto elektriny, ktoré je možné rozumne predvídať s prihliadnutím na spôsob výroby elektriny z OZE (napríklad nedostatočný prietok vody pri výrobe elektriny vo vodnej elektrárni výrobcu), a ktoré znemožnia/obmedzia možnosti výroby elektriny z OZE a tým jej dodávku výrobcom Dodávateľovi,
- 13.2.7.2 akýchkoľvek legislatívnych úprav právnych predpisov platných v čase uzatvorenia Zmluvy, ktoré zmenia podmienky vystavovania záruk pôvodu elektriny vyrobených z OZE, výroby elektriny z OZE, daňového oslobodenia takto vyrobenej elektriny od spotrebnej dane z elektriny a iných legislatívnych úprav, dôsledkom ktorých nastane nemožnosť/obmedzenie plnenia dodávky elektriny vyrobenej z OZE na strane Dodávateľa alebo daňového oslobodenia dodávky takto vyrobenej elektriny,
- 13.2.7.3 ak pri vyúčtovaní dodávky elektriny dôjde k rozdielu oproti pôvodne predpokladanému množstvu dodávky elektriny. Dodávateľ spätne písomne oznámi Odberateľovi zmenu podielu elektriny vyrobenej z OZE dodanej Odberateľovi v príslušnom kalendárnom mesiaci dodávky na celkovom množstve dodávky v danom kalendárnom mesiaci.
- 13.2.8 Odberateľ ďalej berie na vedomie a súhlasí s tým, že dodaná elektrina, ktorá nebude vyrobená z OZE alebo ktorej pôvod nebude preukázateľný dokladom o pôvode elektriny z OZE, bude predmetom spotrebnej dane z elektriny a cena takto dodanej elektriny bude zaťažená sadzbou spotrebnej dane z elektriny platnou v čase dodávky; Odberateľ sa zaväzuje cenu za dodávku elektriny zaťaženej spotrebnou daňou elektriny vrátane spotrebnej dane uhradiť.
- 13.2.9 Ak sa počas doby trvania dodávky elektriny podľa Zmluvy, výlučne z dôvodov legislatívnych úprav právnych predpisov upravujúcich spotrebnú daň z elektriny, zmenia podmienky daňového oslobodenia /daňového zaťaženia elektriny vyrobenej z OZE od spotrebnej dane z elektriny v porovnaní s daňovým zaťažením takto vyrobenej elektriny v čase uzatvorenia Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany bezodkladne pristúpiť k rokovaniu o určení ceny za dodávku elektriny vyrobenej z OZE a uzatvoriť osobitnú dohodu o výške ceny.
- 13.2.10 Dodávateľ a Odberateľ upravujú vzájomné práva a povinnosti vo vzťahu k dodávke elektriny vyrobenej z OZE, ak Odberateľ:
- 13.2.10.1 vyhlási (alebo vo vzťahu ku ktorému sa preukáže), že sa na neho vzťahuje špeciálny režim spotrebnej dane v zmysle bodu 13.2.1 Zmluvy, (držiteľ povolenia na oslobodenú elektrinu a / alebo registrovaný platiteľ elektriny),
- 13.2.10.2 má záujem o dodávku elektriny vyrobenej z OZE,
- 13.2.10.3 má záujem o uskutočnenie prevodu dokladu (záruky) o pôvode elektriny vyrobenej z OZE, a súčasne
- 13.2.10.4 má uzatvorenú zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím dokladov (záruk) pôvodu u OKTE v zmysle Zákona o podpore OZE a prevádzkového poriadku OKTE, a splnil všetky podmienky Zákona o podpore OZE, príslušných právnych predpisov a prevádzkového poriadku OKTE pre uskutočnenie prevodu záruky pôvodu elektriny vyrobenej z OZE z Dodávateľa na Odberateľa a poskytol Dodávateľovi všetku súčinnosť potrebnú pre uskutočnenie prevodu záruky pôvodu elektriny z OZE,
- a to v samostatnej dohode. Uzatvorenie takejto dohody nie je zo strany Odberateľa vo vzťahu k Dodávateľovi právne nárokovateľné.

14 TRVANIE ZMLUVY

- 14.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12. kalendárneho roka, v ktorom došlo ku Dňu začatia dodávky elektriny. Ak nie je ďalej uvedené inak, trvanie Zmluvy sa automaticky predĺži o ďalších dvanásť (12) mesiacov, a to aj opakovane, ibaže Zmluvná strana písomne oznámi druhej Zmluvnej strane aspoň šesťdesiat (60) dní pred uplynutím doby trvania Zmluvy, aj bez uvedenia dôvodu, že nesúhlasí s predĺžením Zmluvy alebo ak v lehote podľa bodu 8.1.2 týchto VOP dôjde k odmietnutiu Návrhu novej ceny za dodávku elektriny na Predĺžené obdobie trvania Zmluvy v zmysle bodu 8.1.2 týchto VOP. V prípade, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán oznámi druhej Zmluvnej strane, že nesúhlasí s predĺžením Zmluvy alebo ak dôjde zo strany Odberateľa k odmietnutiu Návrhu novej ceny v zmysle bodu 8.1.2 týchto VOP Zmluva zaniká uplynutím 31.12. kalendárneho roka bezprostredne predchádzajúceho obdobiu, na ktoré malo dôjsť k jej predĺženiu. V prípade, ak dôjde k automatickému predĺženiu trvania Zmluvy, trvanie Zmluvy sa predĺžuje na Predĺžené obdobie trvania Zmluvy za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom období, s výnimkou ceny za dodávku elektriny, ktorá sa vo vzťahu k príslušnému Predĺženému obdobiu trvania Zmluvy uplatní v súlade s Návrhom novej ceny v zmysle bodu 8.1.2 týchto VOP. Tým nie je dotknuté právo Dodávateľa na zmenu ceny za dodávku elektriny a zmluvných podmienok z dôvodov uvedených v Zmluve a týchto VOP v priebehu trvania dodávky.
- 14.2 Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť z dôvodov uvedených v Zmluve, týchto VOP a príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka.
- 14.3 Dodávateľ je oprávnený, okrem dôvodov už uvedených v iných ustanoveniach týchto VOP odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:

- 14.3.1 neuhradenie akýchkoľvek peňažných nárokov Dodávateľa, ktoré vznikli v súvislosti so Zmluvou v lehote ich splatnosti, a to ani do desať (10) dní od doručenia písomnej výzvy Dodávateľa na nápravu a úhradu,
- 14.3.2 ak sa Odberateľ viac ako dva (2) krát v priebehu kalendárneho roka dostane do omeškania s úhradou zálohovej platby alebo paušálnej platby alebo vyúčtovacej faktúry, pričom Dodávateľ je v takomto prípade oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na zjednanie nápravy v zmysle bodu 14.3.1 týchto VOP,
- 14.3.3 neposkytnutie Zabezpečenia v lehote podľa bodu 8.6.3 alebo nedoplnenie Zabezpečenia v lehote podľa bodu 8.6.6 týchto VOP,
- 14.3.4 opakované (t. j. viac ako 1 krát) porušenie povinnosti Odberateľa spresniť hodnoty dohodnutého množstva odberu elektriny podľa Ročného diagramu odberu na základe Spresneného diagramu alebo na výzvu Dodávateľa v akomkoľvek období počas trvania Zmluvy,
- 14.3.5 neoprávnený odber elektriny v zmysle Zmluvy, Prevádzkového poriadku PDS a Zákona o energetike na OM,
- 14.3.6 zmarenie začatia dodávky a Distribúcie elektriny podľa Zmluvy Odberateľom, z dôvodu porušenia povinnosti podľa bodu 3.8 alebo bodu 6.14 alebo bodu 6.15 VOP,
- 14.3.7 porušenie Notifikačných povinností, ak nedôjde k zjednaniu nápravy ani do piatich (5) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Dodávateľa na nápravu, alebo
- 14.3.8 akékoľvek opakované (t. j. viac ako 1 krát) porušenie Notifikačných povinností v priebehu kalendárneho štvrtroka,
- 14.3.9 v prípade, ak je skutočný odber Odberateľa v ktoromkoľvek kalendárnom mesiaci najmenej o 10% vyšší ako jeho plánovaný odber pripadajúci na príslušný kalendárny mesiac podľa platného Ročného diagramu odberu,
- 14.3.10 ak Odberateľ na výzvu Dodávateľa nepreukáže Dodávateľovi, že má vlastnícke alebo iné užívacie právo k nehnuteľnosti, do ktorej sa zabezpečuje dodávka a distribúcia elektriny podľa Zmluvy a/alebo ku ktorémukoľvek OM uvedenému v Zmluve,
- 14.3.11 Odberateľ v lehote podľa bodu 7.2 týchto VOP neposkytol Dodávateľovi namerané údaje na OM za predchádzajúci kalendárny mesiac minimálne v rozsahu údajov o spotrebe jednotlivých odberných miest pripojených do miestnej distribučnej sústavy a EIC kódov alebo neoznámil začatie výkonu činnosti prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy, a nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote päť (5) dní od doručenia písomnej výzvy Dodávateľa na nápravu,
- 14.3.12 ktorékoľvek z vyhlásení alebo záruk uvedených v Zmluve alebo týchto VOP Odberateľom bolo ku dňu podpisu Zmluvy alebo ku dňu, ku ktorému bolo poskytnuté, nepravdivé, skreslené, nesprávne alebo neúplné alebo sa počas trvania Zmluvy stane nepravdivé, nesprávne alebo neúplné, a toto porušenie nebude odstránené ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá bola poskytnutá Odberateľovi v písomnej výzve, ktorá nesmie byť kratšia ako desať (10) dní od doručenia písomnej výzvy Odberateľovi,
- 14.3.13 neustanovenie štatutárneho orgánu Odberateľa,
- 14.3.14 Odberateľ je v kríze,
- 14.3.15 došlo k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu Odberateľa s inou obchodnou spoločnosťou,
- 14.3.16 ak sa ukáže, že vyhlásenie Odberateľa podľa bodu 6.22 týchto VOP je nepravdivé alebo ak sa stane nepravdivým počas trvania Zmluvy,
- 14.3.17 porušenie akéhokoľvek záväzku alebo povinnosti zo strany Odberateľa uvedenom v bode 6.12 týchto VOP,
- 14.3.18 porušenie alebo neplnenie ostatných povinností vyplývajúcich Odberateľovi zo Zmluvy, týchto VOP, zo Zákona o energetike alebo iných súvisiacich právnych predpisov, ak Odberateľ nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote desať (10) dní od doručenia písomnej výzvy Dodávateľa na nápravu.
- 14.4 V prípade ak nastane skutočnosť uvedená v bode 14.3.14 alebo 14.3.15 týchto VOP, Odberateľ je povinný o tom bezodkladne, najneskôr do piatich (5) dní informovať Dodávateľa spôsobom podľa bodu 10.5.1 alebo 10.5.2 Zmluvy.
- 14.5 Za podstatné porušenie povinnosti Dodávateľa podľa Zmluvy spojené s právom Odberateľa od Zmluvy odstúpiť sa považuje najmä bezdôvodné obmedzenie alebo prerušenie dodávok elektriny, ktoré napriek písomnému upozorneniu Odberateľa nebude odstránené do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Odberateľa.
- 14.6 Každá Zmluvná strana je tiež oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípadoch:
- 14.6.1 druhá Zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, pričom dotknutá Zmluvná strana je platobne neschopná alebo sú tu iné okolnosti, ktoré odôvodňujú začatie konkurzného konania,
- 14.6.2 ak bol voči druhej Zmluvnej strane podaný oprávnený návrh na vyhlásenie konkurzu treťou stranou, pričom dotknutá Zmluvná strana je platobne neschopná alebo sú tu iné okolnosti, ktoré odôvodňujú začatie konkurzného konania,
- 14.6.3 v rozsahu nesplnených alebo čiastočne splnených záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy ak bol vyhlásený konkurz na majetok druhej Zmluvnej strany,
- 14.6.4 ak bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu voči druhej Zmluvnej strane pre nedostatok majetku alebo
- 14.6.5 druhá Zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
- 14.7 Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomnou formou s uvedením dôvodu odstúpenia a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane spôsobom podľa bodu 10.5.1 alebo 10.5.2 alebo elektronicky spôsobom podľa bodu 10.7 týchto VOP. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od okamihu doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane, pričom Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že odstúpením od Zmluvy nezanikajú práva na uplatnenie a úhradu prípadnej zmluvnej pokuty alebo náhrady škody, ako aj iné práva a nároky vzniknuté pred zánikom Zmluvy ani práva a povinnosti Zmluvných strán, o ktorých táto Zmluva alebo VOP výslovne ustanovujú, že trvajú aj po zániku Zmluvy, ani tie práva a povinnosti, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po zániku Zmluvy.
- 14.8 V prípade predčasného zániku Zmluvy z dôvodu na strane Odberateľa je Dodávateľ oprávnený uplatniť voči Odberateľovi poplatok za každú neodobratú jednu MWh elektriny z dohodnutého celkového množstva elektriny poplatok, ktorého výška sa určí spôsobom uvedeným v Zmluve. Uplatnením poplatku podľa tohto bodu Zmluvy nie je dotknutý nárok Dodávateľa na náhradu škody vzniknutej Dodávateľovi v dôsledku predčasného zániku Zmluvy z dôvodov na strane Odberateľa. Právo na uplatnenie poplatku Dodávateľom podľa tohto bodu Zmluvy sa však nevzťahuje na prípady predčasného skončenia Zmluvy z dôvodov podľa bodu 14.3.14 až 14.3.16 a podľa bodu 14.6 týchto VOP.
- 14.9 V prípade zániku Zmluvy Dodávateľ oprávnený ukončiť dodávku elektriny a Distribúciu elektriny do OM Odberateľa ku dňu zániku Zmluvy. Odberateľ berie na vedomie, že ku dňu zániku Zmluvy dochádza aj k ukončeniu režimu prevzatia zodpovednosti za odchýlku podľa Zmluvy vo vzťahu k OM.
- 14.10 Bez ohľadu na spôsob zániku Zmluvy, Odberateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi cenu a ostatné súvisiace platby za Združenú dodávku elektriny odo dňa ukončenia Zmluvy do faktického ukončenia Združenej dodávky elektriny Dodávateľom vo výške určenej podľa Zmluvy, bez ohľadu na to, že ide o elektrinu odobratú po zániku Zmluvy, ak nie je v bode 14.12 uvedené inak. Za účelom splnenia povinnosti Odberateľa uhradiť Dodávateľovi cenu za Združenú dodávku elektriny

a súvisiace platby v čase od ukončenia Zmluvy do faktického skončenia dodávky elektriny je Dodávateľ oprávnený vystaviť Odberateľovi faktúru podľa podmienok dohodnutých v Zmluve a týchto VOP.

- 14.11 V prípade, ak dôjde k zániku Zmluvy z dôvodu odmietnutia Návrhu novej ceny zo strany Odberateľa v zmysle bodu 8.1.2 týchto VOP alebo z dôvodu podľa bodu 4.1.3 týchto VOP a zo strany Odberateľa následne dôjde v období od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka k odberu elektriny od Dodávateľa, Odberateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi za odber elektriny v období od 01.01.00.00 hod do faktického vyradenia OM Odberateľa z bilančnej skupiny Dodávateľa cenu za dodávku elektriny vo výške uvedenej v Návrhu novej ceny, bez ohľadu na to, že ide o elektrinu odobratú po zániku Zmluvy a bez ohľadu na to, či zo strany Odberateľa došlo k odmietnutiu Návrhu novej ceny. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností odber elektriny Odberateľom v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nepovažuje za predĺženie trvania Zmluvy na ďalšie obdobie, ale za osobitnú dohodu Zmluvných strán vo vzťahu k vysporiadaniu nároku Dodávateľa na úhradu ceny za dodávku elektriny v období do faktického ukončenia Združenej dodávky elektriny Dodávateľom do OM Odberateľa. Za účelom splnenia povinnosti Odberateľa uhradiť Dodávateľovi cenu za Združenú dodávku elektriny a súvisiace platby v čase od ukončenia Zmluvy do faktického skončenia dodávky elektriny je Dodávateľ oprávnený vystaviť Odberateľovi faktúru podľa podmienok dohodnutých v Zmluve a týchto VOP.

15 MLČANLIVOSŤ

- 15.1 Dodávateľ a Odberateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách a údajoch týkajúcich sa Zmluvy alebo Zmluvných strán, ktoré Zmluvné strany získali alebo sa dozvedeli akýmkoľvek spôsobom a súvisia s uzavretím a plnením Zmluvy, vrátane informácií, ktoré sa dostali do ich dispozície pred uzavretím Zmluvy, ak nejde preukázateľne o verejne dostupné informácie (Dôverné informácie). Zmluvné strany sa zaväzujú Dôverné informácie používať výlučne na účely plnenia Zmluvy, neposkytnúť a nesprístupniť Dôverné informácie tretím osobám, ak nie je nižšie uvedené inak, a prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu a zabezpečenie Dôverných informácií pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe. Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií v prípade:
- 15.1.1 ak to bude potrebné pre plnenie jej povinností a/alebo pre výkon práv Zmluvnej strany alebo zo záväzkového vzťahu vzniknutého v súvislosti so Zmluvou a zverejnenie a sprístupnenie Dôverných informácií tretím osobám bude vyžadované platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo pôjde o ich sprístupnenie orgánom verejnej moci v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov uložených orgánmi verejnej moci,
- 15.1.2 ak na to bude Zmluvná strana povinná podľa všeobecne záväzného právneho predpisu alebo podľa vykonateľného rozhodnutia, opatrenia, príkazu alebo výzvy príslušného orgánu verejnej moci,
- 15.1.3 ak to bude potrebné v súdnych, rozhodcovských, správnych a iných obdobných konaniach,
- 15.1.4 ak treťou osobou bude právny zástupca, auditor, daňový poradca alebo iný poradca alebo subdodávateľ Zmluvnej strany, ktorý zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám bude mať zákonom alebo zmluvou uloženú povinnosť zachovávať mlčanlivosť v obdobnom rozsahu ako je uvedený v tomto článku VOP,
- 15.1.5 ak treťou osobou bude osoba, ktorá má vo vzťahu k Dodávateľovi postavenie ovládanej alebo ovládajúcej osoby podľa § 66 a 66a Obchodného zákonníka, ktorá zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným informáciám bude mať zákonom alebo zmluvou uloženú povinnosť zachovávať mlčanlivosť v obdobnom rozsahu ako je uvedený v tomto článku,
- 15.1.6 v prípade podľa bodu 15.3 týchto VOP.
- 15.2 Obsah Zmluvy je taktiež dôverný v zmysle § 271 Obchodného zákonníka a tvorí spolu s Dôvernými informáciami predmet obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka. Obe Zmluvné strany a ich zástupcovia sú povinní obsah Zmluvy vrátane jej príloh (s výnimkou VOP, ktoré sú verejne dostupné) uchovávať v tajnosti a s výnimkou situácií opísaných v Obchodnom zákonníku alebo stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi nesmú obsah Zmluvy a príloh sprístupniť žiadnej tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Povinnosť zachovávať dôvernosť o obsahu Zmluvy voči tretím osobám sa nevzťahuje na poskytovanie týchto informácií:
- 15.2.1 osobám uvedeným v bode 15.1 týchto VOP, zamestnancom, spoločníkom alebo akcionárom Zmluvných strán v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, za predpokladu, že je zákonom alebo zmluvou viazaný povinnosťou mlčanlivosti v obdobnom rozsahu, aký je dojednaný v tomto článku VOP, alebo
- 15.2.2 právnym poradcom, daňovým poradcom, iným poradcom, auditorom, bankám, za predpokladu, že tieto osoby budú mať zákonom alebo zmluvou uloženú povinnosť mlčanlivosti v obdobnom rozsahu, aký je dojednaný v tomto článku VOP, alebo
- 15.2.3 oprávneným orgánom verejnej moci alebo súdom, a to v rozsahu, v akom je nevyhnutné tieto informácie poskytnúť na základe platných právnych predpisov alebo uznesení, rozhodnutí alebo žiadostí príslušných orgánov.
- 15.3 Dodávateľ je oprávnený poskytovať informácie o Zmluve a o rozsahu a povahe zmluvných povinností a informácie o platobnej disciplíne tretím osobám, ktoré vedú register resp. databázy na účel overovania a hodnotenia platobnej disciplíny odberateľov elektriny. Právo Dodávateľa podľa tohto bodu trvá po celú dobu trvania Zmluvy a po dobu troch (3) rokov od úhrady posledného finančného záväzku Odberateľa voči Dodávateľovi. Dodávateľ poskytne údaje tretím osobám vždy len v nevyhnutnom rozsahu.
- 15.4 V prípade porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách v rozsahu podľa tohto článku VOP alebo povinnosti, ktorá je uvedená v bode 15.2, má dotknutá Zmluvná strana právo požadovať od druhej Zmluvnej strany zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc eur).

16 OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Všade tam, kde sa v Zmluve alebo jej prílohách používa pojem „mesačný odpočtový cyklus“, má sa na mysli priebehové meranie a ak pojem „iný ako mesačný odpočtový cyklus“ má sa na mysli nepriebehové meranie.
- 16.2 Všetky platby (poplatky, doplatky, zmluvné pokuty a obdobné plnenia peňažného charakteru) uvedené v Zmluve alebo v týchto VOP sú bez DPH. V prípade, ak tieto peňažné plnenia podliehajú podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov DPH, k sumám týchto plnení uvedených, resp. určených podľa Zmluvy a týchto VOP sa uplatní DPH v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 16.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa Zmluvy a týchto VOP zo strany povinnej Zmluvnej strany nemá vplyv na povinnosť splniť nesplnenú povinnosť povinnou Zmluvnou stranou. Ak nie je v Zmluve alebo týchto VOP uvedené inak, zmluvné pokuty podľa Zmluvy a týchto VOP sú splatné do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia výzvy oprávnenej Zmluvnej strany povinnej Zmluvnej strane na úhradu zmluvnej pokuty; zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej Zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, ani právo dotknutej Zmluvnej

strany od Zmluvy odstúpiť. Ustanovenie tohto bodu zostáva platné a účinné aj po zániku Zmluvy a zánik Zmluvy naň nemá vplyv.

- 16.4 V prípade, že ktoréhoľvek ustanovenie týchto VOP alebo Zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neplatné, nedostatočne určité alebo nevykonateľné, táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich častí VOP a Zmluvy a Zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom k Zmluve takú neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo nevykonateľnosť takým spôsobom, aby bol zmysel Zmluvy naplnený.
- 16.5 Odberateľ nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa.
- 16.6 Odberateľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči Dodávateľovi vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou.
- 16.7 V prípade, ak je Zmluva vyhotovená vo viacerých jazykových verziách a dôjde k rozporu medzi jednotlivými jazykovými verziami, prednosť má znenie v slovenskom jazyku.
- 16.8 Zmluvné strany sú oboznámené so skutočnosťou, že obchodné aktivity a vnútropodniková činnosť Dodávateľa sa riadia a sú viazané Princípami, ktorých znenia sú zverejnené na webovom sídle Dodávateľa <https://energetickesluzby.sk>. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú dodržiavať tieto Princípy, vrátane odmietania akejkoľvek formy korupcie.
- 16.9 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.12.2023. Prijatím týchto VOP nie sú dotknuté Zmluvy a práva a povinnosti Zmluvných strán vzniknuté do 01.12.2023.